

« Podnositelj zahtjeva »

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Njemačka
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Njemačka
u Kumhausenu, 10. prosinca 2024.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUDSKOG NALOGA

Prijedlog za privremenu mjeru (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024.

Poštovani suče Zemaljskog suda u Landshutu,

Ovim prijedlogom za privremenu mjeru tražim od suda da naloži društvu Schufa Holding AG da predoci dokaz o mojoj informiranoj privoli za obradu i prijenos mojih podataka trećim stranama, osobito društvu Deutsche Telekom AG i O2 Telefónica. Predočenje te privole ključno je za ocjenu zakonitosti obrade mojih podataka i posljedičnog uskraćivanja usluga. Bez takve informirane privole obrada mojih podataka je nezakonita, a primjena automatiziranog pojedinačnog odlučivanja (APO) ništavna.

1. Pravni temelj obrade od strane Schufe (čl. 6. GDPR-a)

Za obradu mojih podataka i njihovu prodaju trećoj strani poput Telekoma, Schufa mora raspolagati čvrstim pravnim temeljem u smislu GDPR-a (Opća uredba o zaštiti podataka). Taj temelj može biti samo jedan od sljedećih:

- Informirana privola (čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a): Schufa bi trebala moju izričitu privolu ako obrađuje ili dostavlja moje podatke u svrhe koje nisu nužne za izvršenje ugovora ili zaštitu legitimnih interesa. Pozivam sud da nalogom obveže Schufu da predoci moju izričitu informiranu privolu i uloži je u spis kao dokaz.
- Zakonska obveza (čl. 6. st. 1. t. (c) GDPR-a): kad bi postojao konkretan propis koji nalaže dostavu podataka Telekomu, Schufa bi to morala dokazati i navesti točno koji je zakon na to ovlašćuje.
- Legitimni interes (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a): Schufa može tvrditi da obrađuje podatke na temelju legitimnog interesa, ali taj interes ne smije prevagnuti nad mojim pravima i slobodama. Prodaja mojih podataka Telekomu ne predstavlja legitimni interes jer prodaja osobnih podataka u komercijalne svrhe nije nužna i ne počiva ni na kakvom dovoljno uvjerljivom razlogu.

O podnesku Schufina odvjetnika od 20.11.2024. (točka IV.: „Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig“, str. 3): ako Schufa dostavlja podatke bez moje informirane privole ili bez drugog dovoljnog pravnog temelja, riječ je o povredi GDPR-a. Prodaja podataka isključivo radi dobiti, kao u slučaju Telekoma, ni u kojem slučaju ne potpada pod „legitimni interes“.

Zaključak: ni Schufa ni Telekom nemaju automatsko pravo na obradu i dijeljenje mojih podataka. Svaka dostava trećoj strani mora počivati na izričitoj informiranoj privoli ili na vrlo čvrstom pravnom opravdanju — što se kod komercijalne prodaje podataka pokazuje nelegitimnim.

2. Test odvagivanja (balancing test)

Ako Schufa tvrdi da obrađuje moje podatke na temelju legitimnog interesa, mora dokazati da njezini interesi prevladavaju nad mojim temeljnim pravima i slobodama. Taj test podrazumijeva ispitivanje je li obrada:

- Nužna: nužna Schufi ili njezinu klijentu za konkretnu svrhu (npr. zaštita od neplaćanja);
- Razmjerna: bez prekomjernog zadiranja u moja prava, primjerice ako vodi do diskriminacije ili uskraćivanja pristupa internetu zbog kreditne sposobnosti;
- Transparentna: moram biti jasno obaviješten o obradi (čl. 5. st. 1. t. (a) GDPR-a) — jasno, precizno i razumljivo o tome kako će se moji podaci obrađivati, u koju svrhu i na kojim pravnim temeljima.

Budući da me Schufa nije obavijestila — što je utvrđeno — i ne raspolaže mojom privolom, njezina priča o „legitimnim interesima” tek je nezakonita i prazna iluzija. Nadalje, ako obrada povrijedi makar i jedno jedino načelo GDPR-a, djelatnost je nezakonita. Članak 5. GDPR-a jasan je: povreda bilo kojeg od tih načela povlači nezakonitost obrade. A nisu me obavijestili ni Schufa, ni Telekom, ni O2 Telefónica.

3. Transparentnost, pravo na prigovor i međuzaključak

Čak i kada privola nije potrebna, voditelj obrade mora me jasno obavijestiti da će se moji podaci obrađivati na temelju legitimnog interesa. Ako takve obavijesti nema, povrijeđeno je načelo transparentnosti (čl. 5. GDPR-a).

Pravo na prigovor: imam pravo prigovoriti obradi utemeljenoj na legitimnom interesu. U slučaju prigovora Schufa mora obustaviti obradu, osim ako dokaže uvjerljive legitimne razloge. Zaključak: ako Schufa nije dokazala legitimni interes ili me nije obavijestila, obrada je nezakonita; prodaja podataka Telekomu ne može biti legitimni interes jer nije riječ o nužnoj obradi, nego o komercijalnoj prodaji radi dobiti.

4. Odluka suda — procesna ekonomija i pristup pravosuđu

Sud mora odlučivati pravedno i u skladu sa zakonom, ne samo prema tuženicima nego i prema meni kao stranci. Dokaz o mojoj financijskoj situaciji već je predložen; sud mora poštovati načela procesne ekonomije i razmjernosti.

- Moja financijska situacija: nemam dostatna sredstva za podmirenje troškova postupka, što sam dokazao u zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć (Prozesskostenhilfe);
- Pravo na pošteno suđenje (čl. 6. EKLJP-a): zahtijevati predujam troškova bilo bi protivno mojem pravu na pristup sudu ako sud ne uzme u obzir moju situaciju;
- Jednakost pred zakonom (Fiat justitia, ruat caelum): sud ne smije nametati obveze koje su nerazmjerne ili nepravedne s obzirom na moju konkretnu situaciju.

Res ipsa loquitur — činjenice govore same za sebe. S obzirom na činjenice, dokaze i očitu povredu mojih prava, nije potrebno izvoditi dodatne suvišne dokaze. Same okolnosti slučaja pokazuju tešku povredu zakonskih normi, uključujući GDPR, te nepostojanje bilo kakvog ozbiljnog legitimnog interesa protivne strane.

Ratio decidendi — Schufa Holding AG i Deutsche Telekom AG nisu predložile nikakav pravni temelj koji bi opravdao njihovo postupanje. Ne postoji zakonski razlog za primjenu APO-a bez moje informirane privole niti za povredu načela transparentnosti (čl. 5. GDPR-a). Njihova obrana zasnovana na „legitimnim interesima” nema uporišta u pravu; njihovo je postupanje stoga nezakonito.

Tražim da sud ne uvjetuje nastavak postupka mojom obvezom da angažiram odvjetnika, jer su predloženi dokazi i argumenti jasni i neosporni; takva bi obveza u ovom slučaju bila suvišna i nerazmjerna. Sud ne bi smio od mene tražiti predujam troškova ako je vrlo vjerojatno da protivna strana neće uspjeti i da će ih morati snositi — inače bi moj pristup pravosuđu bio otežan (čl. 6. EKLJP-a).

5. Zaključak i zahtjevi (prvi dio — 7.12.2024.)

Sudu se obraćam sljedećim pitanjima i zahtjevima: štiti li Schufa moje zakonom zaštićene podatke, iako ih bez mogega znanja i privole prodaje telekomunikacijskim društvima? Kome bi se moglo tvrditi da Schufa postupa zakonito?

Tražim od suda da mi bez odgode i pisano potvrdi da je sudac shvatio bit ove prijave Schufe kako je opisana u ovom dokumentu. Naknadu štete od 1 000 000 EUR smatram valjanom do vaše sljedeće pisane korespondencije; traženi je iznos tek simboličan u odnosu na štetu koju je ovaj kartel nanio građanima Njemačke i Europske unije. Ne donese li sud čim prije povoljnu odluku, iznos naknade podignut ću na najvišu moguću vrijednost.

Iz ovog dokumenta jasno proizlazi da nisu potrebni ni odvjetnik ni tumač, kao ni predujam troškova, jer predloženi dokazi dostaju za usvajanje mogega zahtjeva i donošenje odluke. Tražim od Zemaljskog suda u Landshutu da naloži društvima Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG da plate iznos od 1 000 000 EUR najkasnije do 31.12.2024. na sljedeći račun:

- Vlasnik računa: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Na temelju navedenoga tražim da sud odluči u moju korist, utvrdi povredu mojih prava i nezakonitost postupanja protivne strane te mi dosudi naknadu za pretrpljenu štetu i diskriminaciju. — U Kumhausenu, 7. prosinca 2024.

6. Sažetak izravnih i zakonskih dokaza protiv Schufe i Telekoma

17. Schufa i dostava zaštićenih osobnih podataka

Schufa smije obrađivati podatke samo u skladu s GDPR-om i BDSG-om, na zakonskom temelju ili legitimnom interesu, i to bez diskriminacije potrošača. Ključni su uvjeti informirana privola, transparentnost i mogućnost prigovora. Ako se ne vidi što se potpisuje — kao pri zahtjevu za pristup internetu — ne može biti govora o transparentnosti, koja je ipak ključna (čl. 5. st. 1. t. (a) GDPR-a). Automatizirana obrada poput APO-a mora sadržavati ljudski nadzor; osoba ima pravo biti obaviještena i prigovoriti. Ako obavijesti ili privole nema, riječ je o povredi zakona.

18. Uskraćivanje pristupa internetu

Telekom i O2 Telefónica uskratili su mi pristup internetu na temelju navodne kreditne sposobnosti koju je utvrdila Schufa, a da me nisu obavijestili niti dokazali legitimni interes ili moju privolu. Moj alternativni pristup košta 108 EUR mjesečno, što u pet godina znači dodatni trošak od 4 380 EUR; dokaz o plaćanjima nalazi se u priloženim bankovnim izvatcima. Zaključak: takvo je uskraćivanje diskriminirajuće i financijski nerazmjerno te povrjeđuje moja temeljna prava i načelo razmjernosti.

19.–20. Povreda GDPR-a i njegova članka 22.

Automatizirano pojedinačno odlučivanje ne smije se primijeniti bez informirane privole. Telekom obrađuje moje podatke a da me ne obavještava o logici i posljedicama APO-a. Moje pravo na obavještenost i zaštitu podataka time je povrijeđeno; GDPR zabranjuje takvo postupanje.

21. Diskriminacija na temelju insolventnosti

Insolventnost nije valjan razlog za uskraćivanje pristupa internetu. Članak 78. TKG-a i članak 14. EKLJP-a jamče nediskriminirajući pristup. Uskraćivanje na temelju insolventnosti stoga povrjeđuje temeljna prava i telekomunikacijsko pravo.

22. Nerazmjernost financijskih rizika

Pružatelj riskira neplaćanje od najviše 40 EUR, dok ja snosim nerazmjerne troškove alternativnog pristupa. Ta neravnoteža pokazuje nerazmjernost i neutemeljenost argumenta o „legitimnom interesu”. Ne postoji pravni temelj za odbijanje mogega zahtjeva za pristup internetu.

23. Zadiranje u moja temeljna prava

Uskraćivanje interneta zadire u moje pravo na privatnost, informiranje i slobodu izražavanja (čl. 8., 10. i 14. EKLJP-a), prava koja prevladavaju nad komercijalnim interesima operatora. Telekom i Schufa povrijedili su i i dalje povrjeđuju moja temeljna prava zajamčena europskim pravom.

24. Dokazi

- Dokumentacija Schufe i GDPR-a: dokazuje izostanak obavješćavanja i nezakonitu obradu;
- Računi za alternativni pristup: dokazuju financijski teret nastao uskraćivanjem usluge;
- Kaznene prijave i tužbe: potvrđuju moje korake u zaštiti prava;
- Izračun troškova: dokazuje nerazmjernost tereta u odnosu na minimalan rizik pružatelja.

Ova kronologija i argumentacija pokazuju da su moja prava sustavno povrjeđivana.

25.–27. APO, informirana privola (čl. 13. i 14.) i automatizirano odlučivanje (čl. 22.)

Schufa je, kao i Telekom, dužna pribaviti informiranu privolu kad ne postoji drugi zakonski temelj. Privola mora biti dobrovoljna, transparentna, informirana, nedvosmislena i prethodna. Prije svake dostave mojih podataka trećoj strani Schufa me mora jasno obavijestiti o svrsi, primateljima (Telekom, O2 Telefónica itd.) i posljedicama obrade. Ako moji podaci služe automatiziranoj odluci s pravnim učinkom (odobrenje ili odbijanje usluge), Schufa i Telekom moraju me obavijestiti o logici obrade i pribaviti moju privolu.

28. Zaštita podataka kao temeljno pravo

Prodaja podataka u komercijalne svrhe (poput „ocjene kreditne sposobnosti” za Telekom) protivna je načelima smanjenja količine podataka i ograničenja svrhe. Ako Schufa dostavlja moje podatke Telekomu bez primjerenog temelja, riječ je o nezakonitom prijenosu. Uz dokaze o prodaji podataka bez privole mogu podnijeti kaznenu prijavu ili tražiti naknadu (čl. 82. GDPR-a) te zatražiti brisanje podataka (pravo na zaborav). Schufa i Telekom ne smiju profitirati od mojih zaštićenih podataka bez poštovanja svojih zakonskih obveza.

29.–31. APO u Njemačkoj i kartelno postupanje (čl. 101. i 102. UFEU-a)

Ako svi njemački operatori primjenjuju isti sustav APO-a utemeljen na podacima Schufe i odbijaju usluge na istoj osnovi, to potvrđuje kartelno postupanje. Pokazatelji su: usklađeno postupanje (sustavno odbijanje osoba niske kreditne sposobnosti); zajednički izvor podataka (Schufa) koji vodi istovjetnim odlukama; APO kao sredstvo diskriminacije bez transparentnosti i mogućnosti prigovora; nepostojanje alternative na tržištu; zlouporaba vladajućeg položaja (čl. 102. UFEU-a). Članak 101. UFEU-a zabranjuje svaki sporazum ili praksu koja ograničava tržišno natjecanje.

Mogući dokazi o kartelu: istovjetne odluke (odbijanje na istoj osnovi niske kreditne sposobnosti); dijeljenje zajedničkog sustava ocjenjivanja bez alternative za klijenta; nepostojanje pružatelja koji nudi pristup po razumnoj cijeni bez diskriminacije. Takve prakse uklanjaju uvjete natjecanja, podižu prepreke ulasku, diskriminiraju potrošače niske kreditne sposobnosti i netransparentne su glede logike APO-a.

32. Povreda načela univerzalne usluge

Operatori su dužni pružati usluge u skladu s univerzalnom uslugom: usluge poput interneta moraju biti dostupne svim građanima po razumnim cijenama i bez diskriminacije. Primjena APO-a za masovno odbijanje klijenata očito povrjeđuje tu obvezu. Tražim od Zemaljskog suda u Landshutu da naloži Schufi i Telekomu da dokumentiraju logiku APO-a, upotrijebljene podatke i privolu navodno pribavljenu bez moje obaviještenosti. Takve prakse štete potrošačima, koče inovacije i stvaraju monopolno okružje.

33. Pružanje informacija (čl. 12. i 15. GDPR-a)

Schufa mi je dužna pružiti informacije o mojim podacima (Uredba EU 2016/679). Prema članku 15., ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se na njega odnose i, ako da, pristup sljedećim informacijama: svrhe obrade; kategorije podataka; primatelji (osobito u trećim zemljama); razdoblje pohrane ili kriteriji za njegovo određivanje; postojanje prava na ispravak, brisanje,

ograničenje ili prigovor; pravo na pritužbu nadzornom tijelu; izvor podataka ako nisu prikupljeni od ispitanika; te postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući izradu profila, uz smislene informacije o logici te o predviđenim posljedicama obrade.

Povrede: načelo transparentnosti (čl. 12.) — obveza jasnog obavještanja, uključujući uporabu za APO, i navođenja primatelja (npr. Deutsche Telekom AG); pravo na pristup (čl. 15.) — izostanak najave dostave Telekomu i otkrivanja logike APO-a čini povredu; članak 6. — uporaba mojih podataka bez privole ili jasnog temelja jest nezakonita obrada. Svaka daljnja obrada ili dostava Telekomu stoga je ništava. Tražim od suda da odmah naloži Schufi obustavu obrade, dostavu svih informacija o obradi i primateljima te pružanje objašnjenja. Bez transparentnosti svako je naknadno opravdanje Schufe, Telekoma ili O2 Telefónica bespredmetno; prijavit ću ih BfDI-ju (savezni povjerenik za zaštitu podataka).

7. Navodni „legitimni interes” tek je iluzija

Čim Schufa, Telekom ili O2 Telefónica povrijede GDPR, njihov argument o „legitimnim interesima” postaje prazan izgovor bez pravne vrijednosti. Legitimni interes (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a) valjan je samo ako je obrada transparentna, ako je osoba obaviještena o razlozima (čl. 12. GDPR-a) i ako nije u sukobu s njezinim temeljnim pravima (čl. 6. i 22. GDPR-a). Članak 6. st. 1. t. (f) određuje da je obrada zakonita samo ako je nužna za potrebe legitimnih interesa, osim kada su jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika. Temeljna prava stoga imaju prednost pred legitimnim interesom kada obrada u njih zadire.

Sudska praksa: Sud Europske unije više je puta istaknuo da su transparentnost i razmjernost ključne — voditelj obrade mora dokazati da su njegovi interesi nužni i da je obrada razmjerna (presuda C-311/18, „Schrems II”) — te da temeljna prava iz Povelje (čl. 7. i 8.: privatnost i zaštita podataka) imaju prednost pred gospodarskim interesima poduzeća.

Analogija s presudom C-311/18 („Schrems II”)

- Zaštita temeljnih prava i podataka: kao u predmetu Schrems II, moji su podaci obrađeni i dijeljeni od strane Schufe i Telekoma bez moje privole, protivno GDPR-u;
- Izostanak razmjernosti i transparentnosti: svaka obrada mora biti razmjerna i transparentna; ne obavještavajući me o obradi ili APO-u, Schufa i Telekom povrijedili su ista načela kao u C-311/18;
- Nedostatak pravnog temelja: u predmetu Schrems II Sud je američki okvir (Privacy Shield) ocijenio nedostatnim; jednako tako, ako Schufa ili Telekom ne dokažu dovoljan temelj, njihova je djelatnost nezakonita;
- Legitimni interes naspram temeljnih prava: „legitimni interes” ne može opravdati zadiranje u moja temeljna prava (privatnost, zaštita podataka, nediskriminacija);
- Nerazmjerne posljedice: uskraćivanje pristupa internetu po razumnoj cijeni zbog nerazmjerne uporabe mojih podataka problem je analogan onome osuđenom u predmetu Schrems II.

Ta presuda učvršćuje moj argument: povredom načela GDPR-a djelatnost Schufe i Telekoma postaje nezakonita, a moja temeljna prava imaju prednost pred njihovim navodnim „legitimnim interesima”. Njihovi su pokušaji opravdanja ništavni: ne mogu zaobići obvezu pribavljanja moje informirane privole, transparentne obrade i poštovanja mog prava na prigovor i pristup.

8. Zaštićeni podaci, mjerodavna načela i završni zahtjevi

Zaštićeni osobni podaci zaštićeni su upravo zato da se njima ne može manipulirati niti proizvoljno trgovati. Mojima se okoristila Schufa i Telekom radi komercijalne dobiti, kako bi mi uskratili pristup po pristupačnoj cijeni i nametnuli skup pristup od 108 EUR mjesečno. Mjerodavna su načela:

- Privola kao temeljno načelo: bez informirane privole (ili drugog zakonskog temelja) obrada je nezakonita;

- Zabrana diskriminacije i manipulacije: podaci ne smiju služiti diskriminirajućim ili nepoštenim praksama; automatizirana odluka bez obavještanja i mogućnosti prigovora povrjeđuje GDPR;
- Transparentnost: voditelj obrade mora jasno obavijestiti o svrsi i načinu obrade;
- Zabrana trgovanja podacima: prijenos trećima radi dobiti bez privole izravno povrjeđuje GDPR i pravo na privatnost.

Sudu mora biti jasno da u nedostatku informirane privole postoji izravna povreda zakona i mojih prava. Automatizirana odluka poput uskraćivanja pristupa internetu na temelju podataka Schufe nezakonita je ako Schufa nije pružila informacije o obradi, ako je Telekom te podatke upotrijebio bez moje privole ili ako navodni „legitimni interesi” povrjeđuju GDPR i uzrokuju diskriminaciju ili štetu.

Slijedom toga tražim: hitnu obustavu takvih praksi; naknadu pretrpljene štete i donošenje odluke bez odgode kojom se usvaja moj zahtjev za naknadu od 1 000 000 EUR; jamstvo pristupačnog pristupa internetu u skladu s mojim pravima; te utvrđivanje kaznene odgovornosti odgovornih subjekata za zlouporabu osobnih podataka i diskriminaciju.

Izravni dokazi

- Povreda zakona (GDPR): obrada mora poštovati načela transparentnosti, obavještanja i zakonitosti;
- Diskriminacija: stavljanje potrošača u nepovoljniji položaj zbog kreditne sposobnosti povrjeđuje načela nediskriminacije;
- Namjera nanošenja štete: koraci osmišljeni da klijente prisile na nepovoljna rješenja.

Imam pravo tražiti od suda da naloži Schufi da predloži dokaz o postojanju ili nepostojanju moje privole za obradu i dostavu mojih podataka trećoj strani poput Telekoma ili O2 Telefónice. Ako je Schufa ne može predložiti, njezina je obrada i dijeljenje mojih podataka nezakonito, protivno člancima 6. i 7. GDPR-a. Ti su elementi odlučni za moj zahtjev za naknadu jer potvrđuju da su moji podaci upotrijebljeni bez mog znanja i privole.

Pritužba protiv odvjetničkog društva LATHAM & WATKINS: podnosim pritužbu sudu, kao i odvjetničkoj komori, protiv društva koje zastupa Schufu, jer je — iako spor još nije uistinu ni započeo — prejudiciralo moj neuspjeh tvrdnjom da nema „nikakvih izgleda za uspjeh u ovom postupku”, čime nezakonito utječe na sud protiv moje tužbe. Razmatram podnošenje kaznene prijave u vezi s time.

Završni zaključak: s obzirom na sve iznesene razloge, dokaze i činjenice, pravo i pravda na mojoj su strani. Ne budu li traženi iznosi podmireni najkasnije do 31.12.2024., iznos će od 1. siječnja 2025. biti podignut na 30 000 000 EUR. To će povećanje odražavati odbijanje tuženika da okončaju ovu opsežnu kartelnu prijevaru te njihove ustrajne napore da maksimiziraju dobit na štetu građana Njemačke i Europe. Napominjem da se pojedine informacije u ovom dokumentu namjerno pojavljuju više puta, svaki put u drugom kontekstu, radi ilustracije i boljeg razumijevanja.

S poštovanjem,

U Kumhausenu, 10. prosinca 2024.

Peter Ferenc

građanin Europske unije

« Wnioskodawca »

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Niemcy
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Niemcy
w Kumhausen, 10 grudnia 2024 r.

WNIOSEK O WYDANIE NAKAZU SĄDOWEGO

Wniosek o zabezpieczenie (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Szanowny Panie Sędzio Sądu Krajowego w Landshut,

Niniejszym wnioskiem o zabezpieczenie wnoszę, aby sąd nakazał spółce Schufa Holding AG przedłożenie dowodu mojej świadomej zgody na przetwarzanie i przekazanie moich danych osobom trzecim, w szczególności Deutsche Telekom AG oraz O2 Telefónica. Przedłożenie tej zgody ma rozstrzygające znaczenie dla oceny zgodności z prawem przetwarzania moich danych i wynikającej z niego odmowy świadczenia usług. W braku takiej świadomej zgody przetwarzanie moich danych jest niezgodne z prawem, a zastosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach (ADM) jest nieważne.

1. Podstawa prawna przetwarzania przez Schufę (art. 6 RODO)

Aby przetwarzać moje dane i sprzedawać je osobie trzeciej, takiej jak Telekom, Schufa musi dysponować solidną podstawą prawną w rozumieniu RODO. Podstawą tą może być wyłącznie jedna z następujących:

- Świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO): Schufa potrzebowałaby mojej wyraźnej zgody, jeżeli przetwarza lub przekazuje moje dane w celach, które nie są niezbędne do wykonania umowy lub ochrony prawnie uzasadnionych interesów. Wnoszę, aby sąd nakazem zobowiązał Schufę do przedłożenia mojej wyraźnej świadomej zgody i włączenia jej do akt jako dowodu.
- Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO): gdyby istniał konkretny przepis nakazujący przekazanie danych Telekomowi, Schufa musiałaby to wykazać i wskazać dokładnie, która ustawa ją do tego upoważnia.
- Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): Schufa może twierdzić, że przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lecz interes ten nie może przeważać nad moimi prawami i wolnościami. Sprzedaż moich danych Telekomowi nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, ponieważ sprzedaż danych osobowych w celach komercyjnych nie jest niezbędna i nie opiera się na żadnym dostatecznie ważnym powodzie.

W odniesieniu do pisma pełnomocnika Schufy z 20.11.2024 r. (pkt IV: „Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig”, s. 3): jeżeli Schufa przekazuje dane bez mojej świadomej zgody lub bez innej dostatecznej podstawy, dochodzi do naruszenia RODO. Sprzedaż danych wyłącznie dla zysku, jak w przypadku Telekomu, w żadnym razie nie mieści się w „prawnie uzasadnionym interesie”.

Wniosek: ani Schufa, ani Telekom nie mają automatycznego prawa do przetwarzania i udostępniania moich danych. Każde przekazanie osobie trzeciej musi opierać się na wyraźnej świadomej zgodzie albo na bardzo solidnym uzasadnieniu prawnym — co w przypadku komercyjnej sprzedaży danych okazuje się nieuprawnione.

2. Test równowagi (balancing test)

Jeżeli Schufa twierdzi, że przetwarza moje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, musi wykazać, że jej interesy przeważają nad moimi prawami i wolnościami podstawowymi. Test ten wymaga zbadania, czy przetwarzanie jest:

- Niezbędne: niezbędne Schufie lub jej klientowi do konkretnego celu (np. ochrona przed brakiem zapłaty);
- Proporcjonalne: bez nadmiernej ingerencji w moje prawa, na przykład gdy prowadzi do dyskryminacji lub odmowy dostępu do internetu ze względu na zdolność kredytową;
- Przejrzyste: muszę zostać jasno poinformowany o przetwarzaniu (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO) — w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały, jak moje dane będą przetwarzane, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych.

Ponieważ Schufa mnie nie poinformowała — co jest ustalone — i nie dysponuje moją zgodą, jej opowieść o „prawnie uzasadnionych interesach” jest jedynie niezgodną z prawem, pustą iluzją. Ponadto, jeżeli przetwarzanie narusza choćby jedną zasadę RODO, działalność jest bezprawna. Artykuł 5 RODO jest jasny: naruszenie którejkolwiek z tych zasad pociąga za sobą niezgodność przetwarzania z prawem. A nie poinformowała mnie ani Schufa, ani Telekom, ani O2 Telefónica.

3. Przejrzystość, prawo do sprzeciwu i wniosek pośredni

Nawet gdy zgoda nie jest wymagana, administrator musi jasno poinformować mnie, że moje dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W braku takiej informacji naruszona zostaje zasada przejrzystości (art. 5 RODO).

Prawo do sprzeciwu: mam prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie. W razie sprzeciwu Schufa musi zaprzestać przetwarzania, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy. Wniosek: jeżeli Schufa nie wykazała prawnie uzasadnionego interesu lub mnie nie poinformowała, przetwarzanie jest bezprawne; sprzedaż danych Telekomowi nie może stanowić prawnie uzasadnionego interesu, gdyż nie jest to przetwarzanie niezbędne, lecz komercyjna sprzedaż dla zysku.

4. Rozstrzygnięcie sądu — ekonomia procesowa i dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Sąd musi orzekać sprawiedliwie i zgodnie z prawem, nie tylko wobec pozwanych, lecz także wobec mnie jako strony. Dowód mojej sytuacji finansowej został już przedłożony; sąd musi uszanować zasady ekonomii procesowej i proporcjonalności.

- Moja sytuacja finansowa: nie dysponuję wystarczającymi środkami na pokrycie kosztów postępowania, co wykazałem we wniosku o pomoc prawną (Prozesskostenhilfe);
- Prawo do rzetelnego procesu (art. 6 EKPC): żądanie zaliczki na koszty byłoby sprzeczne z moim prawem dostępu do sądu, jeżeli sąd nie uwzględni mojej sytuacji;
- Równość wobec prawa (Fiat justitia, ruat caelum): sąd nie może nakładać obowiązków nieproporcjonalnych lub niesłusznych w świetle mojej konkretnej sytuacji.

Res ipsa loquitur — fakty mówią same za siebie. Wobec faktów, dowodów i oczywistego naruszenia moich praw nie jest konieczne przeprowadzanie dalszych zbędnych dowodów. Same okoliczności sprawy wskazują na poważne naruszenie norm prawnych, w tym RODO, oraz na brak jakiegokolwiek poważnego prawnie uzasadnionego interesu strony przeciwnej.

Ratio decidendi — Schufa Holding AG i Deutsche Telekom AG nie przedstawiły żadnej podstawy prawnej uzasadniającej ich postępowanie. Nie istnieje podstawa prawna do zastosowania ADM bez mojej świadomej zgody ani do naruszenia zasady przejrzystości (art. 5 RODO). Ich obrona oparta na „prawnie uzasadnionych interesach” nie ma oparcia w prawie; ich postępowanie jest zatem bezprawne.

Wnoszę, aby sąd nie uzależniał dalszego postępowania od obowiązku ustanowienia adwokata, skoro przedłożone dowody i argumenty są jasne i niepodważalne; taki obowiązek byłby w tej sprawie

zbędny i nieproporcjonalny. Sąd nie powinien żądać ode mnie zaliczki na koszty, jeżeli jest wysoce prawdopodobne, że strona przeciwna przegra i będzie musiała je ponieść — w przeciwnym razie mój dostęp do wymiaru sprawiedliwości byłby utrudniony (art. 6 EKPC).

5. Wniosek i żądania (część pierwsza — 7.12.2024)

Zwracam się do sądu z następującymi pytaniami i żadaniami: czy Schufa chroni moje prawnie chronione dane, skoro bez mojej wiedzy i zgody sprzedaje je operatorom telekomunikacyjnym? Komu można by twierdzić, że Schufa działa zgodnie z prawem?

Wnoszę, aby sąd bez zwłoki i na piśmie potwierdził, że sędzia pojął istotę tego oszustwa Schufy opisanego w niniejszym dokumencie. Odszkodowanie w wysokości 1 000 000 EUR uznaję za ważne do czasu Państwa najbliższej korespondencji pisemnej; żądana kwota jest jedynie symboliczna wobec szkód, jakie ten kartel wyrządził obywatelom Niemiec i Unii Europejskiej. Jeżeli sąd nie wyda możliwie najszybciej korzystnego rozstrzygnięcia, podniosę wysokość odszkodowania do maksymalnej możliwej wartości.

Z niniejszego dokumentu jasno wynika, że nie są potrzebni ani adwokat, ani tłumacz, ani zaliczka na koszty, skoro przedłożone dowody wystarczają do uwzględnienia mojego żądania i wydania rozstrzygnięcia. Wnoszę, aby Sąd Krajowy w Landshut nakazał spółkom Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG zapłatę kwoty 1 000 000 EUR najpóźniej do 31.12.2024 r. na następujący rachunek:

- Posiadacz rachunku: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Na tej podstawie wnoszę, aby sąd orzekł na moją korzyść, stwierdził naruszenie moich praw i bezprawność postępowania strony przeciwnej oraz zasądził mi odszkodowanie za poniesioną szkodę i dyskryminację. — W Kumhausen, 7 grudnia 2024 r.

6. Zestawienie dowodów bezpośrednich i prawnych przeciwko Schufie i Telekomowi

17. Schufa i przekazywanie chronionych danych

Schufa może przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z RODO i BDSG, na podstawie prawnej lub prawnie uzasadnionego interesu, i to bez dyskryminacji konsumenta. Kluczowe warunki to świadoma zgoda, przejrzystość i możliwość sprzeciwu. Jeżeli nie widać, co się podpisuje — jak przy wniosku o dostęp do internetu — nie może być mowy o przejrzystości, która jest przecież kluczowa (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie zautomatyzowane, takie jak ADM, musi obejmować nadzór ludzki; osoba ma prawo być poinformowana i wnieść sprzeciw. W braku informacji lub zgody dochodzi do naruszenia prawa.

18. Odmowa dostępu do internetu

Telekom i O2 Telefónica odmówiły mi dostępu do internetu na podstawie rzekomej zdolności kredytowej ustalonej przez Schufę, nie informując mnie ani nie wykazując prawnie uzasadnionego interesu czy mojej zgody. Mój alternatywny dostęp kosztuje 108 EUR miesięcznie, co w ciągu pięciu lat oznacza dodatkowy koszt 4 380 EUR; dowód płatności znajduje się w załączonych wyciągach bankowych. Wniosek: taka odmowa jest dyskryminująca i nieproporcjonalna finansowo oraz narusza moje prawa podstawowe i zasadę proporcjonalności.

19.–20. Naruszenie RODO i jego art. 22

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie może być stosowane bez świadomej zgody. Telekom przetwarza moje dane, nie informując mnie o logice i skutkach ADM. Moje prawo do informacji i ochrony danych zostało tym samym naruszone; RODO zakazuje takiego postępowania.

21. Dyskryminacja ze względu na niewypłacalność

Niewypłacalność nie jest ważnym powodem odmowy dostępu do internetu. § 78 TKG oraz art. 14 EKPC gwarantują niedyskryminujący dostęp. Odmowa oparta na niewypłacalności narusza zatem prawa podstawowe i prawo telekomunikacyjne.

22. Nieproporcjonalność ryzyka finansowego

Dostawca ryzykuje brak zapłaty w wysokości najwyżej 40 EUR, podczas gdy ja ponoszę nieproporcjonalne koszty dostępu alternatywnego. Ta nierównowaga dowodzi nieproporcjonalności i bezzasadności argumentu o „prawnie uzasadnionym interesie”. Nie istnieje podstawa prawna do odrzucenia mojego wniosku o dostęp do internetu.

23. Naruszenie moich praw podstawowych

Odmowa internetu narusza moje prawo do prywatności, informacji i wolności wypowiedzi (art. 8, 10 i 14 EKPC), prawa, które przeważają nad interesami handlowymi operatorów. Telekom i Schufa naruszyły i nadal naruszają moje prawa podstawowe gwarantowane prawem europejskim.

24. Dowody

- Dokumentacja Schufy i RODO: dowodzi braku informowania i bezprawnego przetwarzania;
- Faktury za dostęp alternatywny: dowodzą obciążenia finansowego wynikłego z odmowy usługi;
- Zawiadomienia o przestępstwie i pozwy: potwierdzają moje kroki w obronie praw;
- Kalkulacja kosztów: dowodzi nieproporcjonalności obciążenia wobec minimalnego ryzyka dostawcy.

Ta chronologia i argumentacja dowodzą, że moje prawa były i są systematycznie naruszane.

25.–27. ADM, świadoma zgoda (art. 13 i 14) i decyzja zautomatyzowana (art. 22)

Schufa, podobnie jak Telekom, jest zobowiązana uzyskać świadomą zgodę, gdy nie ma innej podstawy prawnej. Zgoda musi być dobrowolna, przejrzysta, świadoma, jednoznaczna i uprzednia. Przed każdym przekazaniem moich danych osobie trzeciej Schufa musi jasno poinformować mnie o celu, odbiorcach (Telekom, O2 Telefónica itd.) i skutkach przetwarzania. Jeżeli moje dane służą decyzji zautomatyzowanej wywołującej skutki prawne (przyznanie lub odmowa usługi), Schufa i Telekom muszą poinformować mnie o logice przetwarzania i uzyskać moją zgodę.

28. Ochrona danych jako prawo podstawowe

Sprzedaż danych w celach komercyjnych (jak „ocena zdolności kredytowej” dla Telekomu) jest sprzeczna z zasadami minimalizacji danych i ograniczenia celu. Jeżeli Schufa przekazuje moje dane Telekomowi bez odpowiedniej podstawy, jest to bezprawne przekazanie. Mając dowody sprzedaży danych bez zgody, mogę złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub żądać odszkodowania (art. 82 RODO) oraz zażądać usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). Schufa i Telekom nie mogą czerpać zysku z moich chronionych danych bez dopełnienia obowiązków prawnych.

29.–31. ADM w Niemczech i zachowanie kartelowe (art. 101 i 102 TFUE)

Jeżeli wszyscy niemieccy operatorzy stosują ten sam system ADM oparty na danych Schufy i odmawiają usług na tej samej podstawie, potwierdza to zachowanie kartelowe. Przestankami są: zachowanie skoordynowane (systematyczna odmowa osobom o niskiej zdolności kredytowej); wspólne źródło danych (Schufa) prowadzące do identycznych decyzji; ADM jako narzędzie dyskryminacji bez przejrzystości i możliwości sprzeciwu; brak alternatywy na rynku; nadużycie pozycji dominującej (art. 102 TFUE). Artykuł 101 TFUE zakazuje wszelkich porozumień lub praktyk ograniczających konkurencję.

Możliwe dowody kartelu: identyczne decyzje (odrzuć na tej samej podstawie niskiej zdolności kredytowej); współdzielenie wspólnego systemu oceny bez alternatywy dla klienta; brak dostawcy oferującego dostęp po rozsądnej cenie bez dyskryminacji. Takie praktyki eliminują warunki konkurencji, podnoszą bariery wejścia, dyskryminują konsumentów o niskiej zdolności kredytowej i są nieprzejrzyste co do logiki ADM.

32. Naruszenie zasad usługi powszechnej

Operatorzy są zobowiązani świadczyć usługi zgodnie z usługą powszechną: usługi takie jak internet muszą być dostępne wszystkim obywatelom po rozsądnych cenach i bez dyskryminacji. Stosowanie ADM do masowej odmowy klientom w sposób oczywisty narusza ten obowiązek. Wnoszę, aby Sąd Krajowy w Landshut nakazał Schufie i Telekomowi udokumentowanie logiki ADM, wykorzystanych danych i zgody rzekomo uzyskanej bez mojego poinformowania. Takie praktyki szkodzą konsumentom, hamują innowacje i tworzą środowisko monopolistyczne.

33. Udzielenie informacji (art. 12 i 15 RODO)

Schufa jest zobowiązana udzielić mi informacji o moich danych (rozporządzenie UE 2016/679). Na podstawie art. 15 osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzane są dane jej dotyczące, a jeżeli tak — dostęp do następujących informacji: cele przetwarzania; kategorie danych; odbiorcy (zwłaszcza w państwach trzecich); okres przechowywania lub kryteria jego ustalenia; istnienie prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; źródło danych, jeżeli nie zebrano ich od osoby; oraz istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, wraz z istotnymi informacjami o logice i o przewidywanych skutkach przetwarzania.

Naruszenia: zasada przejrzystości (art. 12) — obowiązek jasnego informowania, w tym o wykorzystaniu do ADM, oraz wskazania odbiorców (np. Deutsche Telekom AG); prawo dostępu (art. 15) — brak zapowiedzi przekazania Telekomowi i ujawnienia logiki ADM stanowi naruszenie; art. 6 — użycie moich danych bez zgody lub jasnej podstawy jest przetwarzaniem bezprawnym. Każde dalsze przetwarzanie lub przekazanie Telekomowi jest zatem nieważne. Wnoszę, aby sąd nakazał Schufie natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania, udzielenie wszystkich informacji o przetwarzaniu i odbiorcach oraz przedstawienie wyjaśnień. W braku przejrzystości każde późniejsze usprawiedliwienie Schufy, Telekomu lub O2 Telefónica jest bezprzedmiotowe; zgłoszę je do BfDI (Federalny Pełnomocnik ds. Ochrony Danych).

7. Rzekomy „prawnie uzasadniony interes” jest jedynie iluzją

Z chwilą gdy Schufa, Telekom lub O2 Telefónica naruszają RODO, ich argument o „prawnie uzasadnionych interesach” staje się pustym pretekstem bez wartości prawnej. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jest ważny tylko wtedy, gdy przetwarzanie jest przejrzyste, gdy osoba jest poinformowana o powodach (art. 12 RODO) i gdy nie pozostaje w sprzeczności z jej prawami podstawowymi (art. 6 i 22 RODO). Artykuł 6 ust. 1 lit. f) stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy jest niezbędne do celów prawnie uzasadnionych interesów, chyba że przeważają interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Prawa podstawowe mają zatem pierwszeństwo przed prawnie uzasadnionym interesem, gdy przetwarzanie w nie ingeruje.

Orzecznictwo: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie podkreślał, że przejrzystość i proporcjonalność są kluczowe — administrator musi wykazać, że jego interesy są niezbędne, a przetwarzanie proporcjonalne (wyrok C-311/18, „Schrems II”) — oraz że prawa podstawowe z Karty (art. 7 i 8: prywatność i ochrona danych) mają pierwszeństwo przed interesami gospodarczymi przedsiębiorstw.

Analogia z wyrokiem C-311/18 („Schrems II”)

- Ochrona praw podstawowych i danych: jak w sprawie Schrems II, moje dane były przetwarzane i udostępniane przez Schufę i Telekom bez mojej zgody, wbrew RODO;
- Brak proporcjonalności i przejrzystości: każde przetwarzanie musi być proporcjonalne i przejrzyste; nie informując mnie o przetwarzaniu ani o ADM, Schufa i Telekom naruszyły te same zasady co w C-311/18;
- Brak podstawy prawnej: w sprawie Schrems II Trybunał uznał ramy amerykańskie (Privacy Shield) za niewystarczające; podobnie, jeżeli Schufa lub Telekom nie wykażą wystarczającej podstawy, ich działalność jest bezprawna;

- Prawnie uzasadniony interes a prawa podstawowe: „prawnie uzasadniony interes” nie może usprawiedliwiać ingerencji w moje prawa podstawowe (prywatność, ochrona danych, niedyskryminacja);
- Nieproporcjonalne skutki: odmowa dostępu do internetu po rozsądnej cenie z powodu nieproporcjonalnego wykorzystania moich danych to problem analogiczny do potępionego w sprawie Schrems II.

Wyrok ten wzmacnia mój argument: naruszenie zasad RODO czyni działalność Schufy i Telekomu bezprawną, a moje prawa podstawowe mają pierwszeństwo przed ich rzekomymi „prawnie uzasadnionymi interesami”. Ich próby usprawiedliwienia są nieważne: nie mogą obejść obowiązku uzyskania mojej świadomej zgody, przejrzystego przetwarzania oraz poszanowania mojego prawa do sprzeciwu i dostępu.

8. Dane chronione, mające zastosowanie zasady i żądania końcowe

Chronione dane osobowe są chronione właśnie po to, by nie można było nimi manipulować ani dowolnie handlować. Moje zostały wykorzystane dla zysku komercyjnego Schufy i Telekomu, aby odmówić mi dostępu po przystępnej cenie i narzucić kosztowny dostęp za 108 EUR miesięcznie. Mające zastosowanie zasady to:

- Zgoda jako zasada podstawowa: w braku świadomej zgody (lub innej podstawy prawnej) przetwarzanie jest bezprawne;
- Zakaz dyskryminacji i manipulacji: dane nie mogą służyć praktykom dyskryminującym lub nieuczciwym; decyzja zautomatyzowana bez informowania i możliwości sprzeciwu narusza RODO;
- Przejrzystość: administrator musi jasno informować o celu i sposobie przetwarzania;
- Zakaz handlu danymi: przekazanie osobom trzecim dla zysku bez zgody narusza wprost RODO i prawo do prywatności.

Sąd musi zrozumieć, że w braku świadomej zgody dochodzi do bezpośredniego naruszenia prawa i moich praw. Decyzja zautomatyzowana, taka jak odmowa dostępu do internetu na podstawie danych Schufy, jest bezprawna, jeżeli Schufa nie udzieliła informacji o przetwarzaniu, jeżeli Telekom wykorzystał te dane bez mojej zgody lub jeżeli rzekome „prawnie uzasadnione interesy” naruszają RODO i powodują dyskryminację lub szkodę.

W konsekwencji wnoszę o: natychmiastowe zaprzestanie takich praktyk; naprawienie poniesionej szkody i wydanie bez zwłoki rozstrzygnięcia uwzględniającego moje żądanie odszkodowania w wysokości 1 000 000 EUR; zapewnienie przystępnego dostępu do internetu zgodnie z moimi prawami; oraz pociągnięcie do odpowiedzialności karnej podmiotów odpowiedzialnych za nadużycie danych osobowych i dyskryminację.

Dowody bezpośrednie

- Naruszenie prawa (RODO): przetwarzanie musi respektować zasady przejrzystości, informowania i zgodności z prawem;
- Dyskryminacja: postawienie konsumenta w gorszej sytuacji ze względu na zdolność kredytową narusza zasady niedyskryminacji;
- Zamiar wyrządzenia szkody: kroki obliczone na zmuszenie klientów do przyjęcia niekorzystnych rozwiązań.

Mam prawo żądać od sądu, aby nakazał Schufie przedłożenie dowodu istnienia lub nieistnienia mojej zgody na przetwarzanie i przekazanie moich danych osobie trzeciej, takiej jak Telekom lub O2 Telefónica. Jeżeli Schufa nie może jej przedłożyć, jej przetwarzanie i udostępnianie moich danych są bezprawne, wbrew art. 6 i 7 RODO. Elementy te są rozstrzygające dla mojego żądania odszkodowania, gdyż potwierdzają, że moje dane wykorzystano bez mojej wiedzy i zgody.

Skarga na kancelarię LATHAM & WATKINS: składam skargę do sądu oraz do izby adwokackiej na kancelarię reprezentującą Schufę, ponieważ — choć spór faktycznie się jeszcze nie rozpoczął — przesądziła moją porażkę, twierdząc, że nie ma „żadnych szans powodzenia w niniejszym

postępowaniu”, wpływając tym bezprawnie na sąd przeciwko mojemu powództwu. Rozważam złożenie w tej sprawie zawiadomienia o przestępstwie.

Wniosek końcowy: wobec wszystkich przedstawionych powodów, dowodów i faktów prawo i sprawiedliwość są po mojej stronie. Jeżeli żądane kwoty nie zostaną uiszczone najpóźniej do 31.12.2024 r., kwota zostanie od 1 stycznia 2025 r. podniesiona do 30 000 000 EUR. Podwyższenie to odzwierciedli odmowę pozwanych zakończenia tego rozległego oszustwa kartelowego oraz ich uporczywe wysiłki maksymalizacji zysków kosztem obywateli Niemiec i Europy. Zaznaczam, że niektóre informacje pojawiają się w niniejszym dokumencie celowo wielokrotnie, za każdym razem w innym kontekście, dla zilustrowania i lepszego zrozumienia.

Z poważaniem,

W Kumhausen, 10 grudnia 2024 r.

Peter Ferenc

obywatel Unii Europejskiej

« Solicitante »

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Alemania
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Alemania
en Kumhausen, a 10 de diciembre de 2024

SOLICITUD DE DICTADO DE UNA ORDEN JUDICIAL

Solicitud de medida cautelar (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Ilustrísimo Señor Juez del Tribunal Regional de Landshut,

Mediante la presente solicitud de medida cautelar solicito al tribunal que ordene a Schufa Holding AG aportar la prueba de mi consentimiento informado para el tratamiento y la transmisión de mis datos a terceros, en particular a Deutsche Telekom AG y O2 Telefónica. La aportación de dicho consentimiento es determinante para apreciar la licitud del tratamiento de mis datos y de la consiguiente denegación de servicios. A falta de tal consentimiento informado, el tratamiento de mis datos es ilícito y el recurso a una decisión individual automatizada (DIA) carece de todo fundamento.

1. La base jurídica del tratamiento por Schufa (art. 6 RGPD)

Para tratar mis datos y venderlos a un tercero como Telekom, Schufa debe disponer de una base jurídica sólida en el sentido del RGPD. Dicha base solo puede ser una de las siguientes:

- Consentimiento informado (art. 6, ap. 1, letra a) RGPD): Schufa necesitaría mi consentimiento expreso cuando trata o comunica mis datos con fines no necesarios para la ejecución de un contrato o la protección de intereses legítimos. Solicito al tribunal que ordene a Schufa aportar mi consentimiento informado expreso e incorporarlo a los autos como prueba.
- Obligación legal (art. 6, ap. 1, letra c) RGPD): si existiera una disposición legal concreta que impusiera la comunicación de los datos a Telekom, Schufa debería demostrarlo e indicar exactamente qué ley la autoriza.
- Interés legítimo (art. 6, ap. 1, letra f) RGPD): Schufa puede alegar que trata los datos sobre la base de un interés legítimo, pero este no puede prevalecer sobre mis derechos y libertades. La venta de mis datos a Telekom no constituye un interés legítimo, pues la venta de datos personales con fines comerciales no es necesaria ni se apoya en ningún motivo suficientemente imperioso.

En cuanto al escrito del letrado de Schufa de 20.11.2024 (punto IV: „Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig“, p. 3): si Schufa comunica datos sin mi consentimiento informado o sin otra base suficiente, hay una infracción del RGPD. La venta de datos con el único fin de lucro, como en el caso de Telekom, en ningún caso se ampara en el „interés legítimo“.

Conclusión: ni Schufa ni Telekom tienen un derecho automático a tratar y compartir mis datos. Toda comunicación a un tercero debe basarse en un consentimiento informado expreso o en una justificación jurídica muy sólida, lo que, tratándose de la venta comercial de datos, resulta ilegítimo.

2. El test de ponderación (balancing test)

Si Schufa afirma tratar mis datos sobre la base de un interés legítimo, debe demostrar que sus intereses prevalecen sobre mis derechos y libertades fundamentales. Este test exige examinar si el tratamiento es:

- Necesario: indispensable para Schufa o su cliente para una finalidad concreta (p. ej., la protección frente al impago);
- Proporcionado: sin injerencia excesiva en mis derechos, por ejemplo si conduce a una discriminación o a la denegación del acceso a internet por razón de la solvencia;
- Transparente: debo ser claramente informado del tratamiento (art. 5, ap. 1, letra a) RGPD), de forma clara, precisa y comprensible sobre cómo se tratarán mis datos, con qué fin y sobre qué bases jurídicas.

Al no haberme informado Schufa —lo que está acreditado— y no disponer de mi consentimiento, su discurso sobre los „intereses legítimos” no es más que una ilusión ilícita y vacía. Además, si el tratamiento infringe aunque sea un solo principio del RGPD, la actividad es ilícita. El artículo 5 RGPD es claro: la infracción de cualquiera de esos principios conlleva la ilicitud del tratamiento. Y no me informaron ni Schufa, ni Telekom, ni O2 Telefónica.

3. Transparencia, derecho de oposición y conclusión intermedia

Incluso cuando el consentimiento no es necesario, el responsable debe informarme claramente de que mis datos se tratarán sobre la base de un interés legítimo. A falta de tal información, se infringe el principio de transparencia (art. 5 RGPD).

Derecho de oposición: tengo derecho a oponerme al tratamiento basado en un interés legítimo. En caso de oposición, Schufa debe cesar el tratamiento, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos. Conclusión: si Schufa no ha acreditado su interés legítimo o no me ha informado, el tratamiento es ilícito; la venta de datos a Telekom no puede constituir un interés legítimo, al tratarse de una venta comercial con ánimo de lucro y no de un tratamiento estrictamente necesario.

4. Decisión del tribunal — economía procesal y acceso a la justicia

El tribunal debe resolver con equidad y conforme a Derecho, no solo respecto de las demandadas, sino también respecto de mí como parte. La prueba de mi situación económica ya se ha aportado; el tribunal debe respetar los principios de economía procesal y proporcionalidad.

- Mi situación económica: no dispongo de medios suficientes para sufragar las costas del procedimiento, lo que acredité en mi solicitud de asistencia jurídica gratuita (Prozesskostenhilfe);
- Derecho a un proceso equitativo (art. 6 CEDH): exigir el anticipo de las costas sería contrario a mi derecho de acceso a un tribunal si este no tiene en cuenta mi situación;
- Igualdad ante la ley (Fiat justitia, ruat caelum): no puede imponérseme ninguna obligación desproporcionada o injusta a la luz de mi situación concreta.

Res ipsa loquitur — los hechos hablan por sí mismos. A la vista de los hechos, las pruebas y la vulneración manifiesta de mis derechos, no es necesario practicar más pruebas superfluas. Las propias circunstancias del caso evidencian una vulneración grave de las normas legales, entre ellas el RGPD, y la inexistencia de todo interés legítimo serio de la parte contraria.

Ratio decidendi — Schufa Holding AG y Deutsche Telekom AG no han aportado base jurídica alguna que justifique su conducta. No existe fundamento legal para recurrir a una DIA sin mi consentimiento informado ni para infringir el principio de transparencia (art. 5 RGPD). Su defensa basada en „intereses legítimos” carece de apoyo en Derecho; su conducta es, por tanto, ilícita.

Solicito que el tribunal no supedite la continuación del procedimiento a la obligación de designar abogado, dado que las pruebas y argumentos aportados son claros e incontestables; tal obligación sería, en este caso, superflua y desproporcionada. El tribunal no debería exigirme el anticipo de las costas si es altamente probable que la parte contraria pierda y deba soportarlas; de lo contrario, mi acceso a la justicia se vería obstaculizado (art. 6 CEDH).

5. Conclusión y peticiones (primera parte — 7.12.2024)

Me dirijo al tribunal con las siguientes preguntas y peticiones: ¿protege Schufa mis datos legalmente protegidos, cuando los vende a operadores de telecomunicaciones sin mi conocimiento ni consentimiento? ¿A quién podría sostenerse que Schufa actúa lícitamente?

Solicito al tribunal que me confirme, sin demora y por escrito, que el juez ha comprendido la esencia de este fraude de Schufa tal como se describe en el presente documento. Considero adquirida la indemnización de 1 000 000 EUR hasta su próxima correspondencia escrita; la cantidad reclamada es meramente simbólica frente a los perjuicios que este cártel ha causado a los ciudadanos de Alemania y de la Unión Europea. Si el tribunal no adopta cuanto antes una decisión favorable, elevaré la indemnización a su valor máximo.

Del presente documento se desprende con claridad que no son necesarios ni abogado ni intérprete, ni el anticipo de las costas, pues las pruebas aportadas bastan para estimar mi pretensión y dictar resolución. Solicito al Tribunal Regional de Landshut que ordene a Deutsche Telekom AG y a Schufa Holding AG el pago de la suma de 1 000 000 EUR a más tardar el 31.12.2024, en la siguiente cuenta:

- Titular: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Sobre esta base, solicito que el tribunal resuelva a mi favor, declare la vulneración de mis derechos y la ilicitud de la conducta de la parte contraria, y me conceda reparación por los perjuicios y la discriminación sufridos. — En Kumhausen, a 7 de diciembre de 2024.

6. Síntesis de las pruebas directas y legales contra Schufa y Telekom

17. Schufa y la comunicación de datos protegidos

Schufa solo puede tratar datos conforme al RGPD y la BDSG, sobre una base legal o un interés legítimo, y sin discriminación del consumidor. Los requisitos esenciales son el consentimiento informado, la transparencia y la posibilidad de oposición. Si no se ve lo que se firma —como al solicitar acceso a internet— no cabe hablar de transparencia, que es sin embargo esencial (art. 5, ap. 1, letra a) RGPD). Un tratamiento automatizado como la DIA debe comportar intervención humana; la persona tiene derecho a ser informada y a oponerse. A falta de información o consentimiento, hay infracción de la ley.

18. La denegación del acceso a internet

Telekom y O2 Telefónica me denegaron el acceso a internet sobre la base de una supuesta solvencia establecida por Schufa, sin informarme ni acreditar un interés legítimo o mi consentimiento. Mi acceso alternativo cuesta 108 EUR al mes, es decir, un sobrecoste de 4 380 EUR en cinco años; la prueba de los pagos consta en los extractos bancarios aportados. Conclusión: tal denegación es discriminatoria y desproporcionada económicamente, y vulnera mis derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad.

19.–20. Infracción del RGPD y de su artículo 22

La decisión individual automatizada no puede emplearse sin consentimiento informado. Telekom trata mis datos sin informarme de la lógica ni de las consecuencias de la DIA. Mi derecho a la información y a la protección de mis datos ha sido, por tanto, vulnerado; el RGPD prohíbe tal conducta.

21. Discriminación por razón de insolvencia

La insolvencia no es un motivo válido para denegar el acceso a internet. El § 78 TKG y el art. 14 CEDH garantizan un acceso no discriminatorio. La denegación basada en la insolvencia vulnera, pues, los derechos fundamentales y el Derecho de las telecomunicaciones.

22. Desproporción de los riesgos financieros

El proveedor arriesga un impago de 40 EUR como máximo, mientras que yo soporto costes desproporcionados por un acceso alternativo. Este desequilibrio demuestra el carácter desproporcionado e infundado del argumento del „interés legítimo”. No existe base jurídica para rechazar mi solicitud de acceso a internet.

23. Vulneración de mis derechos fundamentales

La denegación de internet vulnera mi derecho al respeto de la vida privada, a la información y a la libertad de expresión (art. 8, 10 y 14 CEDH), derechos que prevalecen sobre los intereses comerciales de los operadores. Telekom y Schufa han vulnerado y siguen vulnerando mis derechos fundamentales garantizados por el Derecho europeo.

24. Pruebas

- Documentación de Schufa y RGPD: acredita la falta de información y el tratamiento ilícito;
- Facturas del acceso alternativo: acreditan la carga económica derivada de la denegación del servicio;
- Denuncias penales y demandas: confirman mis actuaciones en defensa de mis derechos;
- Cálculo de costes: acredita la desproporción de la carga frente al riesgo mínimo del proveedor.

Esta cronología y argumentación demuestran que mis derechos han sido y son sistemáticamente vulnerados.

25.-27. DIA, consentimiento informado (art. 13 y 14) y decisión automatizada (art. 22)

Schufa, al igual que Telekom, está obligada a obtener un consentimiento informado cuando no existe otra base legal. El consentimiento debe ser libre, transparente, informado, inequívoco y previo. Antes de toda comunicación de mis datos a un tercero, Schufa debe informarme claramente de la finalidad, los destinatarios (Telekom, O2 Telefónica, etc.) y las consecuencias del tratamiento. Si mis datos sirven para una decisión automatizada con efectos jurídicos (concesión o denegación de un servicio), Schufa y Telekom deben informarme de la lógica del tratamiento y obtener mi consentimiento.

28. La protección de datos como derecho fundamental

La venta de datos con fines comerciales (como la „evaluación de solvencia” para Telekom) es contraria a los principios de minimización de datos y limitación de la finalidad. Si Schufa comunica mis datos a Telekom sin base adecuada, se trata de una transferencia ilícita. Con pruebas de una venta de datos sin consentimiento, puedo interponer denuncia penal o reclamar reparación (art. 82 RGPD) y solicitar la supresión de mis datos (derecho al olvido). Schufa y Telekom no pueden lucrarse con mis datos protegidos sin cumplir sus obligaciones legales.

29.-31. La DIA en Alemania y la conducta de cártel (art. 101 y 102 TFUE)

Si todos los operadores alemanes recurren al mismo sistema de DIA basado en los datos de Schufa y deniegan los servicios sobre la misma base, ello acredita una conducta de cártel. Los indicios son: una conducta coordinada (denegación sistemática a personas de baja solvencia); una fuente de datos común (Schufa) que conduce a decisiones idénticas; la DIA como instrumento de discriminación sin transparencia ni posibilidad de oposición; la ausencia de alternativa en el mercado; el abuso de posición dominante (art. 102 TFUE). El artículo 101 TFUE prohíbe todo acuerdo o práctica que restrinja la competencia.

Posibles pruebas del cártel: decisiones idénticas (rechazo sobre la misma base de baja solvencia); el uso compartido de un sistema de evaluación común sin alternativa para el cliente; la ausencia de un proveedor que ofrezca acceso a un precio razonable sin discriminación. Tales prácticas eliminan las condiciones de competencia, elevan las barreras de entrada, discriminan a los consumidores de baja solvencia y carecen de transparencia sobre la lógica de la DIA.

32. Vulneración de los principios del servicio universal

Los operadores están obligados a prestar sus servicios conforme al servicio universal: servicios como internet deben ser accesibles a todos los ciudadanos a precios razonables y sin discriminación. El uso de la DIA para denegar masivamente clientes vulnera manifiestamente esa obligación. Solicito al Tribunal Regional de Landshut que ordene a Schufa y a Telekom documentar la lógica de la DIA, los datos utilizados y el consentimiento supuestamente obtenido sin mi información. Tales prácticas perjudican a los consumidores, frenan la innovación y crean un entorno monopolístico.

33. Facilitación de información (art. 12 y 15 RGPD)

Schufa está obligada a facilitarme información sobre mis datos (Reglamento UE 2016/679). En virtud del artículo 15, el interesado tiene derecho a obtener confirmación de si se están tratando datos que le conciernen y, en su caso, el acceso a la siguiente información: los fines del tratamiento; las categorías de datos; los destinatarios (en particular en terceros países); el plazo de conservación o sus criterios; la existencia del derecho de rectificación, supresión, limitación u oposición; el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; el origen de los datos cuando no se hayan obtenido del interesado; y la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con información significativa sobre la lógica aplicada y las consecuencias previstas del tratamiento.

Infracciones: el principio de transparencia (art. 12) —obligación de informar claramente, incluido el uso para una DIA, e indicar los destinatarios (p. ej., Deutsche Telekom AG); el derecho de acceso (art. 15) —la falta de anuncio de la comunicación a Telekom y de divulgación de la lógica de la DIA constituye una infracción; el artículo 6 —el uso de mis datos sin consentimiento ni base clara es un tratamiento ilícito. Todo tratamiento o comunicación ulterior a Telekom es, pues, nulo. Solicito al tribunal que ordene a Schufa cesar de inmediato el tratamiento, comunicarme toda la información sobre el tratamiento y los destinatarios, y facilitarme explicaciones. A falta de transparencia, toda justificación posterior de Schufa, Telekom u O2 Telefónica es irrelevante; las denunciaré ante el BfDI (Delegado Federal de Protección de Datos).

7. El pretendido „interés legítimo” no es más que una ilusión

Desde el momento en que Schufa, Telekom u O2 Telefónica infringen el RGPD, su argumento sobre „intereses legítimos” se convierte en un pretexto vacío sin valor jurídico. El interés legítimo (art. 6, ap. 1, letra f) RGPD) solo es válido si el tratamiento es transparente, si la persona está informada de los motivos (art. 12 RGPD) y si no entra en conflicto con sus derechos fundamentales (art. 6 y 22 RGPD). El artículo 6, ap. 1, letra f) dispone que el tratamiento solo es lícito si es necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos, salvo que prevalezcan los intereses o los derechos y libertades del interesado. Los derechos fundamentales priman, pues, sobre el interés legítimo cuando el tratamiento los menoscaba.

Jurisprudencia: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha subrayado que la transparencia y la proporcionalidad son esenciales —el responsable debe demostrar que sus intereses son necesarios y que el tratamiento es proporcionado (sentencia C-311/18, „Schrems II”)— y que los derechos fundamentales de la Carta (art. 7 y 8: vida privada y protección de datos) priman sobre los intereses económicos de las empresas.

Analogía con la sentencia C-311/18 („Schrems II”)

- Protección de los derechos fundamentales y los datos: como en el asunto Schrems II, mis datos fueron tratados y compartidos por Schufa y Telekom sin mi consentimiento, en contra del RGPD;
- Falta de proporcionalidad y transparencia: todo tratamiento debe ser proporcionado y transparente; al no informarme del tratamiento ni de la DIA, Schufa y Telekom infringieron los mismos principios que en C-311/18;
- Ausencia de base jurídica: en Schrems II el Tribunal consideró insuficiente el marco estadounidense (Privacy Shield); del mismo modo, si Schufa o Telekom no acreditan una base suficiente, su actividad es ilícita;

- Interés legítimo frente a derechos fundamentales: un „interés legítimo” no puede justificar una injerencia en mis derechos fundamentales (vida privada, protección de datos, no discriminación);
- Consecuencias desproporcionadas: la denegación de un acceso a internet a precio razonable por un uso desproporcionado de mis datos es un problema análogo al censurado en Schrems II.

Esta sentencia refuerza mi argumento: la infracción de los principios del RGPD hace ilícita la actividad de Schufa y Telekom, y mis derechos fundamentales priman sobre sus pretendidos „intereses legítimos”. Sus intentos de justificación son nulos: no pueden eludir la obligación de obtener mi consentimiento informado, de tratar mis datos de forma transparente y de respetar mi derecho de oposición y de acceso.

8. Datos protegidos, principios aplicables y peticiones finales

Los datos personales protegidos lo están precisamente para que no puedan ser manipulados ni objeto de comercio arbitrario. Los míos fueron desviados en beneficio comercial de Schufa y Telekom, para denegarme un acceso asequible e imponerme un acceso costoso de 108 EUR al mes. Los principios aplicables son:

- El consentimiento como principio fundamental: a falta de un consentimiento informado (u otra base legal), el tratamiento es ilícito;
- La prohibición de discriminación y manipulación: los datos no pueden servir a prácticas discriminatorias o desleales; una decisión automatizada sin información ni posibilidad de oposición infringe el RGPD;
- La transparencia: el responsable debe informar claramente de la finalidad y las modalidades del tratamiento;
- La prohibición del comercio de datos: la transferencia a terceros con ánimo de lucro sin consentimiento infringe directamente el RGPD y el derecho a la vida privada.

El tribunal debe comprender que, a falta de consentimiento informado, hay una vulneración directa de la ley y de mis derechos. Una decisión automatizada, como la denegación de acceso a internet basada en los datos de Schufa, es ilícita si Schufa no facilitó información sobre el tratamiento, si Telekom utilizó esos datos sin mi consentimiento, o si los pretendidos „intereses legítimos” infringen el RGPD y causan discriminación o perjuicio.

En consecuencia, solicito: el cese inmediato de tales prácticas; la reparación de los perjuicios sufridos y el dictado sin demora de una resolución que estime mi pretensión de indemnización de 1 000 000 EUR; la garantía de un acceso a internet asequible conforme a mis derechos; y la exigencia de responsabilidad penal a las entidades responsables por el uso indebido de datos personales y la discriminación.

Pruebas directas

- Infracción de la ley (RGPD): el tratamiento debe respetar los principios de transparencia, información y licitud;
- Discriminación: el perjuicio impuesto al consumidor por razón de su solvencia infringe los principios de no discriminación;
- Intención de causar daño: actuaciones concebidas para forzar a los clientes a aceptar soluciones desfavorables.

Tengo derecho a solicitar al tribunal que ordene a Schufa aportar la prueba de la existencia o inexistencia de mi consentimiento para el tratamiento y la comunicación de mis datos a un tercero como Telekom u O2 Telefónica. A falta de ella, su tratamiento y su intercambio de mis datos son ilícitos, en contra de los artículos 6 y 7 RGPD. Estos elementos son determinantes para mi pretensión de indemnización, pues confirman que mis datos se utilizaron sin mi conocimiento ni consentimiento.

Queja contra el bufete LATHAM & WATKINS: presento queja ante el tribunal y ante el colegio de abogados contra el bufete que representa a Schufa, por cuanto —aun sin haber comenzado

realmente el litigio— prejudgó mi fracaso al afirmar que no había „ninguna perspectiva de éxito en el presente procedimiento”, influyendo así ilícitamente en el tribunal en contra de mi demanda. Estoy considerando presentar una denuncia penal al respecto.

Conclusión final: a la vista de todos los motivos, pruebas y hechos expuestos, el Derecho y la justicia están de mi parte. Si las cantidades reclamadas no se abonan a más tardar el 31.12.2024, el importe se elevará, a partir del 1 de enero de 2025, a 30 000 000 EUR. Este incremento reflejará la negativa de las demandadas a poner fin a este vasto fraude de cártel, así como sus persistentes esfuerzos por maximizar sus beneficios a costa de los ciudadanos de Alemania y de Europa. Preciso, por último, que ciertas informaciones figuran deliberadamente en varias ocasiones en el presente documento, cada vez en un contexto distinto, con fines de ilustración y de mejor comprensión.

Atentamente,

En Kumhausen, a 10 de diciembre de 2024


Peter Ferenc
ciudadano de la Unión Europea

« Ricorrente »

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Germania
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Germania
a Kumhausen, 10 dicembre 2024

ISTANZA DI EMISSIONE DI UN'ORDINANZA GIUDIZIARIA

Ricorso cautelare (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Ill.mo Giudice del Tribunale del Land di Landshut,

Con il presente ricorso cautelare chiedo al Tribunale di ordinare alla Schufa Holding AG di produrre la prova del mio consenso informato al trattamento e alla trasmissione dei miei dati a terzi, in particolare a Deutsche Telekom AG e O2 Telefónica. La produzione di tale consenso è determinante per valutare la liceità del trattamento dei miei dati e del conseguente rifiuto dei servizi. In assenza di tale consenso informato, il trattamento dei miei dati è illecito e il ricorso a una decisione individuale automatizzata (DIA) è privo di qualsiasi fondamento.

1. Il fondamento giuridico del trattamento da parte della Schufa (art. 6 GDPR)

Per trattare i miei dati e venderli a un terzo come Telekom, la Schufa deve disporre di un solido fondamento giuridico ai sensi del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Tale fondamento può essere soltanto uno dei seguenti:

- Consenso informato (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR): la Schufa avrebbe bisogno del mio consenso esplicito qualora tratti o comunichi i miei dati per finalità non necessarie all'esecuzione di un contratto o alla tutela di interessi legittimi. Chiedo al Tribunale di ordinare alla Schufa di produrre il mio consenso informato esplicito e di acquisirlo agli atti come prova.
- Obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR): ove esistesse una disposizione precisa che imponga la comunicazione dei dati a Telekom, la Schufa dovrebbe dimostrarlo e indicare esattamente quale legge la autorizzi.
- Legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR): la Schufa può sostenere di trattare i dati sulla base di un legittimo interesse, ma tale interesse non può prevalere sui miei diritti e sulle mie libertà. La vendita dei miei dati a Telekom non costituisce un legittimo interesse, poiché la vendita di dati personali a fini commerciali non è necessaria né poggia su alcun motivo sufficientemente cogente.

Quanto alla memoria del difensore della Schufa del 20.11.2024 (punto IV: „Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig“, p. 3): se la Schufa comunica dati senza il mio consenso informato o senza altro fondamento sufficiente, sussiste una violazione del GDPR. La vendita di dati al solo fine di lucro, come nel caso di Telekom, non rientra in alcun caso nel „legittimo interesse“.

Conclusione: né la Schufa né Telekom hanno un diritto automatico di trattare e condividere i miei dati. Ogni comunicazione a terzi deve fondarsi su un consenso informato esplicito o su una giustificazione giuridica assai solida, il che, trattandosi della vendita commerciale di dati, risulta illegittimo.

2. Il test di bilanciamento (balancing test)

Se la Schufa afferma di trattare i miei dati sulla base di un legittimo interesse, deve dimostrare che i suoi interessi prevalgono sui miei diritti e libertà fondamentali. Tale test impone di verificare se il trattamento è:

- **Necessario:** indispensabile alla Schufa o al suo cliente per una finalità precisa (ad es. la tutela contro il mancato pagamento);
- **Proporzionato:** senza ingerenza eccessiva nei miei diritti, ad esempio se conduce a una discriminazione o al rifiuto dell'accesso a internet in ragione dell'affidabilità creditizia;
- **Trasparente:** devo essere chiaramente informato del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR), in modo chiaro, preciso e comprensibile su come i miei dati saranno trattati, per quale finalità e su quali fondamenti giuridici.

Non avendomi la Schufa informato — circostanza accertata — e non disponendo del mio consenso, il suo discorso sui „legittimi interessi” non è che un'illusione illecita e vuota. Inoltre, se il trattamento viola anche un solo principio del GDPR, l'attività è illecita. L'articolo 5 GDPR è chiaro: la violazione di uno qualsiasi di tali principi comporta l'illiceità del trattamento. E non mi hanno informato né la Schufa, né Telekom, né O2 Telefónica.

3. Trasparenza, diritto di opposizione e conclusione intermedia

Anche quando il consenso non è richiesto, il titolare deve informarmi chiaramente che i miei dati saranno trattati sulla base di un legittimo interesse. In mancanza di tale informazione, è violato il principio di trasparenza (art. 5 GDPR).

Diritto di opposizione: ho il diritto di oppormi al trattamento fondato su un legittimo interesse. In caso di opposizione, la Schufa deve cessare il trattamento, salvo che dimostri motivi legittimi cogenti. **Conclusione:** se la Schufa non ha dimostrato il proprio legittimo interesse o non mi ha informato, il trattamento è illecito; la vendita di dati a Telekom non può costituire un legittimo interesse, trattandosi di una vendita commerciale a scopo di lucro e non di un trattamento strettamente necessario.

4. Decisione del Tribunale — economia processuale e accesso alla giustizia

Il Tribunale deve decidere con equità e conformemente al diritto, non solo nei confronti delle convenute, ma anche nei miei confronti quale parte. La prova della mia situazione economica è già stata prodotta; il Tribunale deve rispettare i principi di economia processuale e di proporzionalità.

- **La mia situazione economica:** non dispongo di mezzi sufficienti per far fronte alle spese del procedimento, come ho dimostrato nella mia domanda di gratuito patrocinio (Prozesskostenhilfe);
- **Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU):** esigere l'anticipo delle spese sarebbe contrario al mio diritto di accesso a un giudice se il Tribunale non tiene conto della mia situazione;
- **Uguaglianza dinanzi alla legge (Fiat justitia, ruat caelum):** non può essermi imposto alcun obbligo sproporzionato o iniquo alla luce della mia situazione concreta.

Res ipsa loquitur — i fatti parlano da sé. Alla luce dei fatti, delle prove e della manifesta lesione dei miei diritti, non è necessario assumere ulteriori prove superflue. Le circostanze stesse del caso evidenziano una grave violazione delle norme di legge, tra cui il GDPR, e l'inesistenza di qualsiasi serio legittimo interesse della controparte.

Ratio decidendi — la Schufa Holding AG e la Deutsche Telekom AG non hanno prodotto alcun fondamento giuridico a giustificazione della loro condotta. Non esiste fondamento legale per il ricorso a una DIA senza il mio consenso informato né per la violazione del principio di trasparenza (art. 5 GDPR). La loro difesa fondata su „legittimi interessi” è priva di sostegno nel diritto; la loro condotta è pertanto illecita.

Chiedo che il Tribunale non subordini la prosecuzione del procedimento all'obbligo di nominare un avvocato, poiché le prove e gli argomenti prodotti sono chiari e incontestabili; tale obbligo sarebbe,

nel caso di specie, superfluo e sproporzionato. Il Tribunale non dovrebbe esigere da me l'anticipo delle spese se è altamente probabile che la controparte soccomba e debba sopportarle; diversamente, il mio accesso alla giustizia sarebbe ostacolato (art. 6 CEDU).

5. Conclusione e richieste (prima parte — 7.12.2024)

Mi rivolgo al Tribunale con le seguenti domande e richieste: la Schufa tutela i miei dati legalmente protetti, quando li vende a operatori di telecomunicazioni a mia insaputa e senza il mio consenso? A chi si potrebbe sostenere che la Schufa agisce lecitamente?

Chiedo al Tribunale di confermarmi, senza indugio e per iscritto, che il giudice ha colto la sostanza di questa frode della Schufa quale descritta nel presente documento. Ritengo acquisito il risarcimento di 1 000 000 EUR fino alla vostra prossima corrispondenza scritta; l'importo richiesto è meramente simbolico rispetto ai pregiudizi che questo cartello ha arrecato ai cittadini della Germania e dell'Unione europea. Se il Tribunale non adotta quanto prima una decisione favorevole, eleverò il risarcimento al suo valore massimo.

Dal presente documento risulta chiaramente che non sono necessari né un avvocato né un interprete, né l'anticipo delle spese, poiché le prove prodotte sono sufficienti ad accogliere la mia pretesa e a emettere una decisione. Chiedo al Tribunale del Land di Landshut di ordinare a Deutsche Telekom AG e a Schufa Holding AG il pagamento della somma di 1 000 000 EUR entro e non oltre il 31.12.2024, sul seguente conto:

- Intestatario: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Su tale base, chiedo che il Tribunale decida a mio favore, accerti la lesione dei miei diritti e l'illiceità della condotta della controparte, e mi accordi il risarcimento dei pregiudizi e della discriminazione subiti. — A Kumhausen, 7 dicembre 2024.

6. Sintesi delle prove dirette e legali contro la Schufa e Telekom

17. La Schufa e la comunicazione di dati protetti

La Schufa può trattare dati solo in conformità al GDPR e al BDSG, su un fondamento legale o un legittimo interesse, e senza discriminazione del consumatore. I requisiti essenziali sono il consenso informato, la trasparenza e la possibilità di opposizione. Se non si vede ciò che si firma —come nella richiesta di accesso a internet— non può parlarsi di trasparenza, che è invece essenziale (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR). Un trattamento automatizzato come la DIA deve comportare un intervento umano; l'interessato ha diritto di essere informato e di opporsi. In mancanza di informazione o consenso, vi è violazione della legge.

18. Il rifiuto dell'accesso a internet

Telekom e O2 Telefónica mi hanno rifiutato l'accesso a internet sulla base di una presunta affidabilità creditizia accertata dalla Schufa, senza informarmi né dimostrare un legittimo interesse o il mio consenso. Il mio accesso alternativo costa 108 EUR al mese, ossia un sovraccosto di 4 380 EUR in cinque anni; la prova dei pagamenti risulta dagli estratti conto prodotti. Conclusione: tale rifiuto è discriminatorio e sproporzionato sul piano economico, e lede i miei diritti fondamentali e il principio di proporzionalità.

19.–20. Violazione del GDPR e del suo articolo 22

La decisione individuale automatizzata non può essere impiegata senza consenso informato. Telekom tratta i miei dati senza informarmi della logica e delle conseguenze della DIA. Il mio diritto all'informazione e alla protezione dei dati è pertanto leso; il GDPR vieta tale condotta.

21. Discriminazione in ragione dell'insolvenza

L'insolvenza non è un motivo valido per rifiutare l'accesso a internet. Il § 78 TKG e l'art. 14 CEDU garantiscono un accesso non discriminatorio. Il rifiuto fondato sull'insolvenza lede quindi i diritti fondamentali e il diritto delle telecomunicazioni.

22. Sproporzione dei rischi finanziari

Il fornitore rischia un mancato pagamento di 40 EUR al massimo, mentre io sopporto costi sproporzionati per un accesso alternativo. Tale squilibrio dimostra il carattere sproporzionato e infondato dell'argomento del „legittimo interesse”. Non esiste fondamento giuridico per respingere la mia richiesta di accesso a internet.

23. Lesione dei miei diritti fondamentali

Il rifiuto di internet lede il mio diritto al rispetto della vita privata, all'informazione e alla libertà di espressione (art. 8, 10 e 14 CEDU), diritti che prevalgono sugli interessi commerciali degli operatori. Telekom e la Schufa hanno leso e continuano a ledere i miei diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo.

24. Prove

- Documentazione della Schufa e GDPR: dimostra la carenza di informazione e il trattamento illecito;
- Fatture dell'accesso alternativo: dimostrano l'onere economico derivante dal rifiuto del servizio;
- Denunce penali e azioni: confermano le mie iniziative a tutela dei diritti;
- Calcolo dei costi: dimostra la sproporzione dell'onere rispetto al rischio minimo del fornitore.

Questa cronologia e argomentazione dimostrano che i miei diritti sono stati e sono sistematicamente lesi.

25.-27. DIA, consenso informato (art. 13 e 14) e decisione automatizzata (art. 22)

La Schufa, al pari di Telekom, è tenuta a ottenere un consenso informato quando non esiste altro fondamento legale. Il consenso deve essere libero, trasparente, informato, inequivocabile e preventivo. Prima di ogni comunicazione dei miei dati a terzi, la Schufa deve informarmi chiaramente della finalità, dei destinatari (Telekom, O2 Telefónica, ecc.) e delle conseguenze del trattamento. Se i miei dati servono a una decisione automatizzata con effetti giuridici (concessione o rifiuto di un servizio), la Schufa e Telekom devono informarmi della logica del trattamento e ottenere il mio consenso.

28. La protezione dei dati come diritto fondamentale

La vendita di dati a fini commerciali (come la „valutazione dell'affidabilità creditizia” per Telekom) è contraria ai principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della finalità. Se la Schufa comunica i miei dati a Telekom senza fondamento adeguato, si tratta di un trasferimento illecito. Con prove di una vendita di dati senza consenso, posso presentare denuncia penale o chiedere il risarcimento (art. 82 GDPR) e domandare la cancellazione dei dati (diritto all'oblio). La Schufa e Telekom non possono trarre profitto dai miei dati protetti senza adempiere i propri obblighi legali.

29.-31. La DIA in Germania e la condotta di cartello (art. 101 e 102 TFUE)

Se tutti gli operatori tedeschi ricorrono al medesimo sistema di DIA fondato sui dati della Schufa e rifiutano i servizi sulla stessa base, ciò attesta una condotta di cartello. Gli indizi sono: una condotta coordinata (rifiuto sistematico alle persone a bassa affidabilità creditizia); una fonte di dati comune (la Schufa) che conduce a decisioni identiche; la DIA quale strumento di discriminazione senza trasparenza né possibilità di opposizione; l'assenza di alternativa sul mercato; l'abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE). L'articolo 101 TFUE vieta ogni accordo o pratica che restringa la concorrenza.

Possibili prove del cartello: decisioni identiche (rigetto sulla stessa base di bassa affidabilità creditizia); la condivisione di un sistema di valutazione comune senza alternativa per il cliente;

l'assenza di un fornitore che offra l'accesso a un prezzo ragionevole senza discriminazione. Tali pratiche eliminano le condizioni di concorrenza, elevano le barriere all'ingresso, discriminano i consumatori a bassa affidabilità creditizia e mancano di trasparenza quanto alla logica della DIA.

32. Violazione dei principi del servizio universale

Gli operatori sono tenuti a fornire i loro servizi conformemente al servizio universale: servizi come internet devono essere accessibili a tutti i cittadini a prezzi ragionevoli e senza discriminazione. Il ricorso alla DIA per rifiutare in massa i clienti viola manifestamente tale obbligo. Chiedo al Tribunale del Land di Landshut di ordinare alla Schufa e a Telekom di documentare la logica della DIA, i dati utilizzati e il consenso asseritamente ottenuto senza mia informazione. Tali pratiche danneggiano i consumatori, frenano l'innovazione e creano un contesto monopolistico.

33. Fornitura di informazioni (art. 12 e 15 GDPR)

La Schufa è tenuta a fornirmi informazioni sui miei dati (regolamento UE 2016/679). Ai sensi dell'articolo 15, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati; i destinatari (in particolare in paesi terzi); il periodo di conservazione o i suoi criteri; l'esistenza del diritto di rettifica, cancellazione, limitazione od opposizione; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; l'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato; e l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, con informazioni significative sulla logica e sulle conseguenze previste del trattamento.

Violazioni: il principio di trasparenza (art. 12) —obbligo di informare chiaramente, anche circa l'uso per una DIA, e di indicare i destinatari (ad es. Deutsche Telekom AG); il diritto di accesso (art. 15) —la mancata comunicazione della trasmissione a Telekom e della logica della DIA costituisce violazione; l'articolo 6 —l'uso dei miei dati senza consenso né fondamento chiaro è trattamento illecito. Ogni ulteriore trattamento o comunicazione a Telekom è quindi nullo. Chiedo al Tribunale di ordinare alla Schufa la cessazione immediata del trattamento, la comunicazione di tutte le informazioni sul trattamento e sui destinatari e la fornitura di spiegazioni. In mancanza di trasparenza, ogni giustificazione successiva della Schufa, di Telekom o di O2 Telefónica è irrilevante; le segnalerò al BfDI (Garante federale per la protezione dei dati).

7. Il preteso „legittimo interesse” non è che un'illusione

Dal momento in cui la Schufa, Telekom o O2 Telefónica violano il GDPR, il loro argomento sui „legittimi interessi” diviene un pretesto vuoto e privo di valore giuridico. Il legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR) è valido solo se il trattamento è trasparente, se l'interessato è informato dei motivi (art. 12 GDPR) e se non è in conflitto con i suoi diritti fondamentali (art. 6 e 22 GDPR). L'articolo 6, par. 1, lett. f) dispone che il trattamento è lecito solo se necessario per il perseguimento del legittimo interesse, salvo che prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato. I diritti fondamentali prevalgono quindi sul legittimo interesse quando il trattamento li pregiudica.

Giurisprudenza: la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sottolineato che la trasparenza e la proporzionalità sono essenziali —il titolare deve dimostrare che i suoi interessi sono necessari e che il trattamento è proporzionato (sentenza C-311/18, „Schrems II”)— e che i diritti fondamentali della Carta (art. 7 e 8: vita privata e protezione dei dati) prevalgono sugli interessi economici delle imprese.

Analogia con la sentenza C-311/18 („Schrems II”)

- Tutela dei diritti fondamentali e dei dati: come nella causa Schrems II, i miei dati sono stati trattati e condivisi dalla Schufa e da Telekom senza il mio consenso, in contrasto con il GDPR;
- Difetto di proporzionalità e trasparenza: ogni trattamento deve essere proporzionato e trasparente; non informandomi del trattamento né della DIA, la Schufa e Telekom hanno violato gli stessi principi di cui a C-311/18;

- Mancanza di fondamento giuridico: in Schrems II la Corte ha ritenuto insufficiente il quadro statunitense (Privacy Shield); del pari, se la Schufa o Telekom non dimostrano un fondamento sufficiente, la loro attività è illecita;
- Legittimo interesse contro diritti fondamentali: un „legittimo interesse” non può giustificare un'ingerenza nei miei diritti fondamentali (vita privata, protezione dei dati, non discriminazione);
- Conseguenze sproporzionate: il rifiuto di un accesso a internet a prezzo ragionevole per un uso sproporzionato dei miei dati è un problema analogo a quello censurato in Schrems II.

Tale sentenza rafforza il mio argomento: la violazione dei principi del GDPR rende illecita l'attività della Schufa e di Telekom, e i miei diritti fondamentali prevalgono sui loro pretesi „legittimi interessi”. I loro tentativi di giustificazione sono nulli: non possono eludere l'obbligo di ottenere il mio consenso informato, di trattare i miei dati in modo trasparente e di rispettare il mio diritto di opposizione e di accesso.

8. Dati protetti, principi applicabili e richieste finali

I dati personali protetti lo sono proprio perché non possano essere manipolati né formare oggetto di commercio arbitrario. I miei sono stati sviati a vantaggio commerciale della Schufa e di Telekom, per rifiutarmi un accesso a prezzo accessibile e impormi un accesso costoso di 108 EUR al mese. I principi applicabili sono:

- Il consenso quale principio fondamentale: in mancanza di un consenso informato (o di altro fondamento legale), il trattamento è illecito;
- Il divieto di discriminazione e manipolazione: i dati non possono servire a pratiche discriminatorie o sleali; una decisione automatizzata senza informazione né possibilità di opposizione viola il GDPR;
- La trasparenza: il titolare deve informare chiaramente della finalità e delle modalità del trattamento;
- Il divieto di commercio dei dati: il trasferimento a terzi a scopo di lucro senza consenso viola direttamente il GDPR e il diritto alla vita privata.

Il Tribunale deve comprendere che, in mancanza di consenso informato, sussiste una violazione diretta della legge e dei miei diritti. Una decisione automatizzata, come il rifiuto dell'accesso a internet fondato sui dati della Schufa, è illecita se la Schufa non ha fornito informazioni sul trattamento, se Telekom ha utilizzato tali dati senza il mio consenso, o se i pretesi „legittimi interessi” violano il GDPR e causano discriminazione o pregiudizio.

Di conseguenza chiedo: la cessazione immediata di tali pratiche; il risarcimento dei pregiudizi subiti e l'emissione senza indugio di una decisione che accolga la mia pretesa risarcitoria di 1 000 000 EUR; la garanzia di un accesso a internet accessibile conforme ai miei diritti; e l'accertamento della responsabilità penale dei soggetti responsabili per l'uso improprio dei dati personali e la discriminazione.

Prove dirette

- Violazione della legge (GDPR): il trattamento deve rispettare i principi di trasparenza, informazione e liceità;
- Discriminazione: lo svantaggio imposto al consumatore in ragione dell'affidabilità creditizia viola i principi di non discriminazione;
- Intenzione di nuocere: iniziative concepite per costringere i clienti ad accettare soluzioni svantaggiose.

Ho il diritto di chiedere al Tribunale di ordinare alla Schufa di produrre la prova dell'esistenza o dell'inesistenza del mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati a terzi come Telekom o O2 Telefónica. In mancanza, il suo trattamento e la sua condivisione dei miei dati sono illeciti, in contrasto con gli articoli 6 e 7 GDPR. Tali elementi sono determinanti per la mia pretesa risarcitoria, poiché confermano che i miei dati sono stati utilizzati a mia insaputa e senza il mio consenso.

Reclamo contro lo studio LATHAM & WATKINS: presento reclamo al Tribunale e all'ordine forense contro lo studio che rappresenta la Schufa, poiché —benché la controversia non sia realmente iniziata— ha pregiudicato la mia soccombenza affermando che non vi sarebbe „alcuna prospettiva di successo nel presente procedimento”, influenzando così illecitamente il Tribunale contro la mia domanda. Sto valutando di presentare una denuncia penale al riguardo.

Conclusione finale: alla luce di tutti i motivi, prove e fatti esposti, il diritto e la giustizia sono dalla mia parte. Se le somme richieste non saranno versate entro e non oltre il 31.12.2024, l'importo sarà elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a 30 000 000 EUR. Tale aumento rifletterà il rifiuto delle convenute di porre fine a questa vasta frode di cartello, nonché i loro persistenti sforzi di massimizzare i profitti a danno dei cittadini della Germania e dell'Europa. Preciso infine che talune informazioni figurano volontariamente più volte nel presente documento, ogni volta in un contesto diverso, a fini illustrativi e di migliore comprensione.

Distinti saluti,

A Kumhausen, 10 dicembre 2024

Peter Ferenc

cittadino dell'Unione europea

« Requérant »

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Allemagne
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Allemagne
à Kumhausen, le 10 décembre 2024

DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UNE ORDONNANCE JUDICIAIRE

Requête en référé (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Madame, Monsieur le Juge du Landgericht Landshut,

Par la présente requête en référé, je sollicite du tribunal qu'il ordonne à la Schufa Holding AG de produire la preuve de mon consentement éclairé au traitement et à la transmission de mes données à des tiers, notamment à Deutsche Telekom AG et à O2 Telefónica. La production de ce consentement est déterminante pour apprécier la licéité du traitement de mes données et du refus de service qui s'en est suivi. À défaut d'un tel consentement éclairé, le traitement de mes données est illégal et le recours à une décision individuelle automatisée (DIA) est dépourvu de tout fondement.

1. Le fondement juridique du traitement par la Schufa (art. 6 RGPD)

Pour traiter mes données et les vendre à un tiers tel que Telekom, la Schufa doit disposer d'un fondement juridique solide au sens du RGPD. Ce fondement ne peut être que l'un des suivants :

- Consentement éclairé (art. 6, § 1, a) RGPD) : la Schufa aurait besoin de mon consentement exprès dès lors qu'elle traite ou communique mes données à des fins non nécessaires à l'exécution d'un contrat ou à la protection d'intérêts légitimes. J'invite le tribunal à ordonner à la Schufa, par voie d'injonction, de produire mon consentement éclairé exprès et de le verser au dossier à titre de preuve.
- Obligation légale (art. 6, § 1, c) RGPD) : s'il existait une disposition légale précise imposant la communication des données à Telekom, la Schufa devrait la démontrer et indiquer exactement quelle loi l'y autorise.
- Intérêt légitime (art. 6, § 1, f) RGPD) : la Schufa peut prétendre traiter les données sur le fondement d'un intérêt légitime, mais celui-ci ne saurait prévaloir sur mes droits et libertés. La vente de mes données à Telekom ne constitue pas un intérêt légitime, car la vente de données personnelles à des fins commerciales n'est pas nécessaire et ne repose sur aucun motif suffisamment impérieux.

Au sujet du mémoire du conseil de la Schufa du 20.11.2024 (point IV : « Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig », p. 3) : si la Schufa communique des données sans mon consentement éclairé ou sans autre fondement suffisant, il y a violation du RGPD. La vente de données à seule fin de profit, comme dans le cas de Telekom, ne relève en aucun cas de l'« intérêt légitime ».

Conclusion : ni la Schufa ni Telekom ne disposent d'un droit automatique de traiter et de partager mes données. Toute communication à un tiers doit reposer sur un consentement éclairé exprès, ou sur une justification juridique très solide — ce qui, s'agissant de la vente de données à des fins commerciales, apparaît illégitime.

2. Le test de mise en balance (balancing test)

Si la Schufa affirme traiter mes données sur le fondement d'un intérêt légitime, elle doit démontrer que ses intérêts prévalent sur mes droits et libertés fondamentaux. Ce test suppose d'examiner si le traitement est :

- Nécessaire : indispensable à la Schufa ou à son client pour une finalité précise (par ex. la protection contre le défaut de paiement) ;
- Proportionné : sans atteinte excessive à mes droits, par exemple s'il conduit à une discrimination ou au refus d'un accès à internet en raison de la solvabilité ;
- Transparent : je dois être clairement informé du traitement (art. 5, § 1, a) RGPD) — de manière claire, précise et compréhensible quant à la façon dont mes données seront traitées, à quelle fin et sur quels fondements juridiques.

La Schufa ne m'ayant pas informé — ce qui est établi — et ne disposant pas de mon consentement, son discours sur les « intérêts légitimes » n'est qu'une illusion illégale et vide de sens. De surcroît, si le traitement viole ne serait-ce qu'un seul principe du RGPD, l'activité est illicite. L'article 5 RGPD est clair : la violation de l'un quelconque de ces principes entraîne l'illicéité du traitement. Or ni la Schufa, ni Telekom, ni O2 Telefónica ne m'ont informé.

3. Transparence, droit d'opposition et conclusion intermédiaire

Même lorsque le consentement n'est pas requis, le responsable doit m'informer clairement que mes données seront traitées sur le fondement d'un intérêt légitime. Faute d'une telle information, le principe de transparence (art. 5 RGPD) est violé.

Droit d'opposition : j'ai le droit de m'opposer au traitement fondé sur un intérêt légitime. En cas d'opposition, la Schufa doit cesser le traitement, sauf à démontrer des motifs légitimes impérieux. Conclusion : à défaut d'information ou de preuve d'un intérêt légitime, le traitement est illégal ; la vente de données à Telekom ne saurait constituer un intérêt légitime, s'agissant d'une vente commerciale à but lucratif et non d'un traitement strictement nécessaire.

4. Décision du tribunal — économie de procédure et accès à la justice

Le tribunal doit statuer équitablement et conformément à la loi, non seulement à l'égard des défenderesses, mais aussi à mon égard en qualité de partie. La preuve de ma situation financière a déjà été produite ; le tribunal doit respecter les principes d'économie de procédure et de proportionnalité.

- Ma situation financière : je ne dispose pas de moyens suffisants pour supporter les frais de procédure, ce que j'ai justifié dans ma demande d'aide juridictionnelle (Prozesskostenhilfe) ;
- Procès équitable (art. 6 CEDH) : exiger l'avance des frais serait contraire à mon droit d'accès à un tribunal si la juridiction ne tient pas compte de ma situation ;
- Égalité devant la loi (Fiat justitia, ruat caelum) : aucune obligation disproportionnée ou inéquitable ne saurait m'être imposée au regard de ma situation particulière.

Res ipsa loquitur — les faits parlent d'eux-mêmes. Au vu des faits, des preuves et de la violation manifeste de mes droits, il n'est pas nécessaire d'administrer d'autres preuves superflues. Les circonstances mêmes démontrent une violation grave des normes légales, dont le RGPD, et l'absence de tout intérêt légitime sérieux de la partie adverse.

Ratio decidendi — la Schufa Holding AG et Deutsche Telekom AG n'ont produit aucun fondement juridique justifiant leur comportement. Il n'existe aucun motif légal permettant le recours à une DIA sans mon consentement éclairé, ni la violation du principe de transparence (art. 5 RGPD). Leur défense fondée sur des « intérêts légitimes » est dépourvue de base légale ; leur comportement est donc illicite.

Je demande que le tribunal ne subordonne pas la poursuite de la procédure à l'obligation de constituer avocat, dès lors que les preuves et arguments produits sont clairs et incontestables ; une telle obligation serait, en l'espèce, superflue et disproportionnée. Le tribunal ne devrait pas exiger

de moi l'avance des frais s'il est hautement probable que la partie adverse succombe et doive les supporter — faute de quoi mon accès à la justice serait entravé (art. 6 CEDH).

5. Conclusion et demandes (premier volet — 7.12.2024)

Je m'adresse au tribunal avec les questions et demandes suivantes : la Schufa protège-t-elle mes données légalement protégées, alors qu'elle les vend à des opérateurs de télécommunications à mon insu et sans mon consentement ? À qui pourrait-on soutenir que la Schufa agit légalement ?

Je demande au tribunal de me confirmer, sans délai et par écrit, que le juge a saisi la substance de cette fraude de la Schufa telle qu'elle est décrite dans le présent document. Je considère l'indemnisation de 1 000 000 € comme acquise jusqu'à votre prochaine correspondance écrite ; le montant réclamé n'est que symbolique au regard des préjudices que cette entente a causés aux citoyens allemands et européens. À défaut de décision favorable dans les meilleurs délais, je porterai ce montant à sa valeur maximale.

Il résulte clairement du présent document qu'aucun avocat ni interprète n'est nécessaire, ni davantage l'avance des frais, dès lors que les preuves produites suffisent à faire droit à ma demande et à rendre une décision. Je demande au Landgericht Landshut d'enjoindre à Deutsche Telekom AG et à la Schufa Holding AG de payer la somme de 1 000 000 € au plus tard le 31.12.2024, sur le compte suivant :

- Titulaire : Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC : GIBASKBX

Sur ce fondement, je demande au tribunal de statuer en ma faveur, de constater la violation de mes droits et l'illicéité du comportement de la partie adverse, et de m'accorder réparation des préjudices et de la discrimination subis. — À Kumhausen, le 7 décembre 2024.

6. Synthèse des preuves directes et légales contre la Schufa et Telekom

17. La Schufa et la communication de données protégées

La Schufa ne peut traiter des données qu'en conformité avec le RGPD et le BDSG, sur un fondement légal ou un intérêt légitime, et sans discrimination du consommateur. Les conditions essentielles sont le consentement éclairé, la transparence et la possibilité de s'opposer. Si l'on ne voit pas ce que l'on signe — comme lors de la demande d'accès à internet — il ne peut être question de transparence, laquelle est pourtant essentielle (art. 5, § 1, a) RGPD). Une décision automatisée telle que la DIA doit comporter une intervention humaine ; la personne a le droit d'être informée et de s'opposer. À défaut d'information ou de consentement, il y a violation de la loi.

18. Le refus d'accès à internet

Telekom et O2 Telefónica m'ont refusé un accès à internet sur le fondement d'une prétendue solvabilité établie par la Schufa, sans m'informer ni démontrer un intérêt légitime ou mon consentement. Mon accès alternatif me coûte 108 € par mois, soit un surcoût de 4 380 € sur cinq ans ; la preuve des paiements figure dans les relevés bancaires produits. Conclusion : ce refus est discriminatoire et financièrement disproportionné, en violation de mes droits fondamentaux et du principe de proportionnalité.

19–20. Violation du RGPD et de son article 22

La décision individuelle automatisée ne peut être employée sans consentement éclairé. Telekom traite mes données sans m'informer de la logique et des conséquences de la DIA. Mon droit à l'information et à la protection de mes données a donc été violé ; le RGPD interdit un tel comportement.

21. Discrimination fondée sur l'insolvabilité

L'insolvabilité n'est pas un motif valable de refus d'accès à internet. Le § 78 TKG et l'article 14 CEDH garantissent un accès non discriminatoire. Le refus fondé sur l'insolvabilité viole donc les droits fondamentaux et le droit des télécommunications.

22. Disproportion des risques financiers

Le fournisseur risque un impayé de 40 € au maximum, tandis que je supporte des coûts disproportionnés pour un accès alternatif. Ce déséquilibre démontre le caractère disproportionné et infondé de l'argument d'« intérêt légitime ». Il n'existe aucun fondement juridique justifiant le rejet de ma demande d'accès à internet.

23. Atteinte à mes droits fondamentaux

Le refus d'internet porte atteinte à mon droit au respect de la vie privée, à l'information et à la liberté d'expression (art. 8, 10 et 14 CEDH), droits qui prévalent sur les intérêts commerciaux des opérateurs. Telekom et la Schufa ont violé et continuent de violer mes droits fondamentaux garantis par le droit européen.

24. Preuves

- Documentation Schufa et RGPD : établit le défaut d'information et le traitement illicite ;
- Factures de l'accès alternatif : établissent la charge financière résultant du refus de service ;
- Plaintes pénales et actions : confirment mes démarches de protection de mes droits ;
- Calcul des coûts : démontre la disproportion de la charge au regard du risque minime du fournisseur.

Cette chronologie et cette argumentation démontrent que mes droits ont été et sont systématiquement violés.

25-27. DIA, consentement éclairé (art. 13 et 14) et décision automatisée (art. 22)

La Schufa, comme Telekom, est tenue d'obtenir un consentement éclairé lorsqu'il n'existe aucun autre fondement légal. Le consentement doit être libre, transparent, éclairé, univoque et préalable. Avant toute communication de mes données à un tiers, la Schufa doit m'informer clairement de la finalité, des destinataires (Telekom, O2 Telefónica, etc.) et des conséquences du traitement. Si mes données servent à une décision automatisée produisant des effets juridiques (octroi ou refus d'un service), la Schufa et Telekom doivent m'informer de la logique du traitement et obtenir mon consentement.

28. La protection des données, un droit fondamental

La vente de données à des fins commerciales (telle que l'« évaluation de solvabilité » pour Telekom) est contraire aux principes de minimisation et de limitation des finalités. Si la Schufa communique mes données à Telekom sans fondement adéquat, il s'agit d'un transfert illicite. En présence de preuves d'une vente sans consentement, je puis déposer une plainte pénale ou réclamer réparation (art. 82 RGPD) et demander l'effacement de mes données (droit à l'oubli). La Schufa et Telekom ne sauraient tirer profit de mes données protégées sans respecter leurs obligations légales.

29-31. La DIA en Allemagne et le comportement d'entente (art. 101 et 102 TFUE)

Si tous les opérateurs allemands recourent au même système de DIA fondé sur les données de la Schufa et refusent les services sur la même base, cela atteste d'une entente. Les indices en sont : un comportement coordonné (refus systématique aux personnes peu solvables) ; une source de données commune (la Schufa) conduisant à des décisions identiques ; la DIA employée comme instrument de discrimination sans transparence ni possibilité d'opposition ; l'absence d'alternative sur le marché ; l'abus de position dominante (art. 102 TFUE). L'article 101 TFUE prohibe tout accord ou pratique restreignant la concurrence.

Preuves possibles de l'entente : des décisions identiques (rejet sur la même base de faible solvabilité) ; le partage d'un système d'évaluation commun sans alternative pour le client ; l'absence de fournisseur offrant un accès à prix raisonnable sans discrimination. Ces pratiques éliminent les

conditions de concurrence, dressent des barrières à l'entrée, discriminent les consommateurs peu solvables et manquent de transparence quant à la logique de la DIA.

32. Violation du service universel

Les opérateurs sont tenus de fournir leurs services conformément au service universel : des services tels qu'internet doivent être accessibles à tous à des prix raisonnables et sans discrimination. Le recours à la DIA pour refuser massivement des clients viole cette obligation. Je demande au Landgericht Landshut d'enjoindre à la Schufa et à Telekom de documenter la logique de la DIA, les données utilisées et le consentement prétendument obtenu sans que j'en aie été informé. Ces pratiques nuisent aux consommateurs, entravent l'innovation et créent un environnement monopolistique.

33. Communication d'informations (art. 12 et 15 RGPD)

La Schufa est tenue de me communiquer des informations sur mes données (règlement UE 2016/679). Au titre de l'article 15, la personne concernée a le droit d'obtenir la confirmation qu'un traitement la concernant est en cours et, le cas échéant, l'accès aux informations suivantes : les finalités du traitement ; les catégories de données ; les destinataires (notamment dans des pays tiers) ; la durée de conservation ou ses critères ; l'existence du droit de rectification, d'effacement, de limitation ou d'opposition ; le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; la source des données lorsqu'elles ne sont pas collectées auprès de la personne ; et l'existence d'une décision automatisée, y compris un profilage, avec des informations utiles sur la logique sous-jacente et sur les conséquences prévues du traitement.

Violations : le principe de transparence (art. 12) — obligation d'informer clairement, y compris de l'usage aux fins d'une DIA, et d'indiquer les destinataires (par ex. Deutsche Telekom AG) ; le droit d'accès (art. 15) — l'absence d'annonce de la communication à Telekom et de divulgation de la logique de la DIA constitue une violation ; l'article 6 — l'usage de mes données sans consentement ni fondement clair est un traitement illicite. Tout traitement ou communication ultérieur à Telekom est donc nul. Je demande au tribunal d'enjoindre immédiatement à la Schufa de cesser le traitement, de me communiquer l'ensemble des informations sur le traitement et les destinataires, et de me fournir des explications. À défaut de transparence, tout justificatif ultérieur de la Schufa, de Telekom ou d'O2 Telefónica est dénué de pertinence ; je les signalerai au BfDI (délégué fédéral à la protection des données).

7. L'« intérêt légitime » invoqué n'est qu'une illusion

Dès lors que la Schufa, Telekom ou O2 Telefónica violent le RGPD, leur argument tiré d'« intérêts légitimes » devient un prétexte vide et sans pertinence. L'intérêt légitime (art. 6, § 1, f) RGPD) n'est valable que si le traitement est transparent, si la personne est informée des motifs (art. 12 RGPD) et s'il n'entre pas en conflit avec ses droits fondamentaux (art. 6 et 22 RGPD). L'article 6, § 1, f) dispose que le traitement n'est licite que s'il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Les droits fondamentaux priment donc l'intérêt légitime lorsque le traitement y porte atteinte.

Jurisprudence : la Cour de justice de l'Union européenne a souligné que la transparence et la proportionnalité sont essentielles — le responsable doit démontrer que ses intérêts sont nécessaires et que le traitement est proportionné (arrêt C-311/18, « Schrems II ») — et que les droits fondamentaux consacrés par la Charte (art. 7 et 8 : vie privée et protection des données) priment les intérêts économiques des entreprises.

Analogie avec l'arrêt C-311/18 (« Schrems II »)

- Protection des droits fondamentaux et des données : comme dans Schrems II, mes données ont été traitées et partagées par la Schufa et Telekom sans mon consentement, en violation du RGPD ;

- Défaut de proportionnalité et de transparence : tout traitement doit être proportionné et transparent ; en ne m'informant pas du traitement ou de la DIA, la Schufa et Telekom ont violé les mêmes principes que ceux consacrés dans C-311/18 ;
- Absence de fondement juridique : dans Schrems II, la Cour a jugé insuffisant le cadre américain (Privacy Shield) ; de même, faute pour la Schufa ou Telekom de démontrer un fondement suffisant, leur activité est illicite ;
- Intérêt légitime contre droits fondamentaux : un « intérêt légitime » ne peut justifier une atteinte à mes droits fondamentaux (vie privée, protection des données, non-discrimination) ;
- Conséquences disproportionnées : le refus d'un accès à internet à prix raisonnable en raison d'un usage disproportionné de mes données constitue un problème analogue à celui censuré dans Schrems II.

Cet arrêt renforce mon argument : la violation des principes du RGPD rend l'activité de la Schufa et de Telekom illicite, et mes droits fondamentaux priment leurs prétendus « intérêts légitimes ». Leurs tentatives de justification sont nulles : elles ne peuvent contourner l'obligation d'obtenir mon consentement éclairé, de traiter mes données de manière transparente et de respecter mon droit d'opposition et d'accès.

8. Données protégées, principes applicables et demandes finales

Les données personnelles protégées le sont précisément pour qu'elles ne puissent être manipulées ni faire l'objet d'un commerce arbitraire. Les miennes ont été détournées au profit commercial de la Schufa et de Telekom, afin de me refuser un accès abordable et de m'imposer un accès coûteux à 108 €/mois. Les principes en cause sont :

- Le consentement comme principe fondamental : à défaut d'un consentement éclairé (ou d'un autre fondement légal), le traitement est illégal ;
- L'interdiction de la discrimination et de la manipulation : les données ne peuvent servir à des pratiques discriminatoires ou déloyales ; une décision automatisée sans information ni possibilité d'opposition viole le RGPD ;
- La transparence : le responsable doit informer clairement de la finalité et des modalités du traitement ;
- L'interdiction du commerce des données : le transfert à des tiers à des fins lucratives sans consentement viole directement le RGPD et le droit à la vie privée.

Le tribunal doit comprendre qu'en l'absence de consentement éclairé, il y a violation directe de la loi et de mes droits. Une décision automatisée telle que le refus d'un accès à internet fondé sur les données de la Schufa est illicite si la Schufa n'a pas fourni d'informations sur le traitement, si Telekom a utilisé ces données sans mon consentement, ou si les « intérêts légitimes » invoqués violent le RGPD et causent discrimination ou préjudice.

En conséquence, je demande : la cessation immédiate de ces pratiques ; la réparation des préjudices et la délivrance sans délai d'une décision faisant droit à ma demande d'indemnisation de 1 000 000 € ; la garantie d'un accès à internet abordable conforme à mes droits ; et la mise en cause de la responsabilité pénale des entités responsables pour détournement de données personnelles et discrimination.

Preuves directes

- Violation de la loi (RGPD) : le traitement doit respecter les principes de transparence, d'information et de licéité ;
- Discrimination : le désavantage imposé au consommateur en raison de sa solvabilité viole les principes de non-discrimination ;
- Intention de nuire : des démarches clairement conçues pour contraindre les clients à accepter des solutions désavantageuses.

J'ai le droit de demander au tribunal d'enjoindre à la Schufa de produire la preuve de l'existence, ou de l'absence, de mon consentement au traitement et à la communication de mes données à un tiers

tel que Telekom ou O2 Telefónica. À défaut, son traitement et son partage de mes données sont illicites, en violation des articles 6 et 7 RGPD. Ces éléments sont déterminants pour ma demande d'indemnisation, car ils confirment que mes données ont été utilisées à mon insu et sans mon consentement.

Plainte contre le cabinet LATHAM & WATKINS : je porte plainte auprès du tribunal, ainsi qu'auprès de l'ordre des avocats, contre le cabinet représentant la Schufa, au motif qu'alors même que le litige n'a pas véritablement commencé, il a préjugé de mon échec en affirmant qu'il n'existerait « aucune perspective de succès dans la présente procédure », influençant ainsi illégalement le tribunal contre mon action. J'envisage de déposer une plainte pénale à cet égard.

Conclusion finale : au vu de l'ensemble des motifs, preuves et faits exposés, le droit et la justice sont de mon côté. Si les sommes réclamées ne sont pas réglées au plus tard le 31.12.2024, le montant sera porté, à compter du 1er janvier 2025, à 30 000 000 €. Cette majoration reflétera le refus des défenderesses de mettre fin à cette vaste entente frauduleuse ainsi que leurs efforts persistants pour maximiser leurs profits au détriment des citoyens allemands et européens. Je précise enfin que certaines informations figurent volontairement à plusieurs reprises dans le présent document, chaque fois dans un contexte différent, à des fins d'illustration et de meilleure compréhension.

Respectueusement,

À Kumhausen, le 10 décembre 2024


Peter Ferenc
citoyen de l'Union européenne

« Sökanden »

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Tyskland
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22

84028 Landshut

Tyskland

i Kumhausen, den 10 december 2024

BEGÄRAN OM UTFÄRDANDE AV ETT DOMSTOLSBSLUT

Ansökan om interimistiskt beslut (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Ärade domare vid regiondomstolen i Landshut,

Med denna ansökan om interimistiskt beslut begär jag att domstolen ålägger Schufa Holding AG att förete bevis på mitt informerade samtycke till behandlingen och överföringen av mina uppgifter till tredje part, i synnerhet Deutsche Telekom AG och O2 Telefónica. Företeendet av detta samtycke är avgörande för att bedöma lagenligheten av behandlingen av mina uppgifter och det därav följande nekandet av tjänster. I avsaknad av ett sådant informerat samtycke är behandlingen av mina uppgifter olaglig, och tillämpningen av ett automatiserat individuellt beslutsfattande saknar all grund.

1. Den rättsliga grunden för Schufas behandling (artikel 6 GDPR)

För att behandla mina uppgifter och sälja dem till en tredje part som Telekom måste Schufa ha en solid rättslig grund i den mening som avses i GDPR (dataskyddsförordningen). Denna grund kan endast vara en av följande:

- Informerat samtycke (artikel 6.1 a GDPR): Schufa skulle behöva mitt uttryckliga samtycke om företaget behandlar eller lämnar ut mina uppgifter för ändamål som inte är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller skydda berättigade intressen. Jag begär att domstolen ålägger Schufa att förete mitt uttryckliga informerade samtycke och foga det till handlingarna som bevis.
- Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c GDPR): om det fanns en konkret bestämmelse som ålade utlämnande av uppgifterna till Telekom, skulle Schufa vara tvunget att styrka detta och ange exakt vilken lag som ger företaget rätt därtill.
- Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR): Schufa kan hävda att behandlingen sker på grundval av ett berättigat intresse, men detta intresse får inte väga tyngre än mina rättigheter och friheter. Försäljningen av mina uppgifter till Telekom utgör inte ett berättigat intresse, eftersom försäljning av personuppgifter i kommersiellt syfte varken är nödvändig eller vilar på något tillräckligt tvingande skäl.

Vad gäller inlagan från Schufas ombud av den 20.11.2024 (punkt IV: „Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig“, s. 3): om Schufa lämnar ut uppgifter utan mitt informerade samtycke eller utan annan tillräcklig grund föreligger ett åsidosättande av GDPR. Försäljning av uppgifter enbart i vinstsyfte, som i fallet Telekom, omfattas under inga omständigheter av ett „berättigat intresse“.

Slutsats: varken Schufa eller Telekom har någon automatisk rätt att behandla och dela mina uppgifter. Varje utlämnande till tredje part måste vila på ett uttryckligt informerat samtycke eller på en mycket solid rättslig motivering — vilket, när det gäller kommersiell försäljning av uppgifter, visar sig vara otillbörligt.

2. Intresseavvägningen (balancing test)

Om Schufa hävdar att mina uppgifter behandlas på grundval av ett berättigat intresse, måste företaget visa att dess intressen väger tyngre än mina grundläggande rättigheter och friheter. Denna prövning kräver en bedömning av om behandlingen är:

- Nödvändig: oundgänglig för Schufa eller dess kund för ett bestämt ändamål (t.ex. skydd mot utebliven betalning);
- Proportionerlig: utan orimligt ingrepp i mina rättigheter, t.ex. om den leder till diskriminering eller till att internetåtkomst nekas på grund av kreditvärdighet;
- Transparent: jag måste tydligt informeras om behandlingen (artikel 5.1 a GDPR) — på ett klart, precist och begripligt sätt om hur mina uppgifter kommer att behandlas, för vilket ändamål och på vilka rättsliga grunder.

Eftersom Schufa inte har informerat mig — vilket är fastställt — och inte har mitt samtycke, är företagets tal om „berättigade intressen” endast en olaglig och tom illusion. Om behandlingen dessutom åsidosätter så mycket som en enda princip i GDPR är verksamheten olaglig. Artikel 5 GDPR är tydlig: åsidosättandet av någon av dessa principer medför att behandlingen är olaglig. Och jag har inte informerats vare sig av Schufa, Telekom eller O2 Telefónica.

3. Transparens, rätten att göra invändningar och delslutsats

Även när samtycke inte krävs måste den personuppgiftsansvarige tydligt informera mig om att mina uppgifter kommer att behandlas på grundval av ett berättigat intresse. I avsaknad av sådan information åsidosätts transparensprincipen (artikel 5 GDPR).

Rätten att göra invändningar: jag har rätt att invända mot behandling som grundas på ett berättigat intresse. Vid en invändning måste Schufa upphöra med behandlingen, om inte företaget kan påvisa tvingande berättigade skäl. Slutsats: om Schufa inte har påvisat sitt berättigade intresse eller inte har informerat mig, är behandlingen olaglig; försäljningen av uppgifter till Telekom kan inte utgöra ett berättigat intresse, eftersom det rör sig om en kommersiell försäljning i vinstsyfte och inte om en strikt nödvändig behandling.

4. Domstolens avgörande — processekonomi och tillgång till rättslig prövning

Domstolen måste döma rättvist och i enlighet med lag, inte bara gentemot svarandena utan även gentemot mig som part. Bevis på min ekonomiska situation har redan företetts; domstolen måste iaktta principerna om processekonomi och proportionalitet.

- Min ekonomiska situation: jag har inte tillräckliga medel för att bära rättegångskostnaderna, vilket jag har styrkt i min ansökan om rättshjälp (Prozesskostenhilfe);
- Rätten till en rättvis rättegång (artikel 6 Europakonventionen): att kräva förskott på kostnaderna skulle strida mot min rätt till tillgång till domstol om domstolen inte beaktar min situation;
- Likhet inför lagen (Fiat justitia, ruat caelum): ingen skyldighet som är oproportionerlig eller orättvis mot bakgrund av min konkreta situation får åläggas mig.

Res ipsa loquitur — omständigheterna talar för sig själva. Mot bakgrund av fakta, bevisningen och det uppenbara åsidosättandet av mina rättigheter är det inte nödvändigt att uppta ytterligare överflödig bevisning. Själva omständigheterna i målet visar ett allvarligt åsidosättande av rättsreglerna, däribland GDPR, och avsaknaden av varje seriöst berättigat intresse hos motparten.

Ratio decidendi — Schufa Holding AG och Deutsche Telekom AG har inte företett någon rättslig grund som motiverar deras handlande. Det finns ingen rättslig grund för att tillämpa ett automatiserat individuellt beslutsfattande utan mitt informerade samtycke, och inte heller för att åsidosätta transparensprincipen (artikel 5 GDPR). Deras försvar grundat på „berättigade intressen” saknar stöd i rätten; deras handlande är följaktligen olagligt.

Jag begär att domstolen inte gör den fortsatta handläggningen beroende av en skyldighet att anlita advokat, eftersom den företedda bevisningen och de företedda argumenten är klara och

obestridliga; en sådan skyldighet vore i förevarande fall överflödigt och oproportionerlig. Domstolen bör inte kräva förskott på kostnaderna av mig om det är högst sannolikt att motparten förlorar och kommer att få bära dem — annars skulle min tillgång till rättslig prövning försvåras (artikel 6 Europakonventionen).

5. Slutsats och yrkanden (första delen — 7.12.2024)

Jag vänder mig till domstolen med följande frågor och yrkanden: skyddar Schufa mina rättsligt skyddade uppgifter, när företaget säljer dem till teleoperatörer utan min kännedom och utan mitt samtycke? Gentemot vem skulle man kunna hävda att Schufa handlar lagenligt?

Jag begär att domstolen utan dröjsmål och skriftligen bekräftar för mig att domaren har förstått kärnan i detta bedrägeri från Schufas sida såsom det beskrivs i denna handling. Jag anser skadeståndet på 1 000 000 EUR förvärvat fram till er nästa skriftliga korrespondens; det yrkade beloppet är endast symboliskt i förhållande till den skada som denna kartell har åsamkat medborgarna i Tyskland och Europeiska unionen. Om domstolen inte snarast fattar ett gynnande beslut kommer jag att höja skadeståndet till dess högsta möjliga värde.

Av denna handling framgår tydligt att varken advokat eller tolk behövs, och inte heller något förskott på kostnaderna, eftersom den företedda bevisningen är tillräcklig för att bifalla mitt yrkande och meddela ett avgörande. Jag begär att regiondomstolen i Landshut ålägger Deutsche Telekom AG och Schufa Holding AG att betala beloppet 1 000 000 EUR senast den 31.12.2024 till följande konto:

- Kontoinnehavare: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

På denna grund begär jag att domstolen dömer till min fördel, fastställer att mina rättigheter har åsidosatts och att motpartens handlande är olagligt, samt tillerkänner mig ersättning för den skada och den diskriminering jag lidit. — I Kumhausen, den 7 december 2024.

6. Sammanställning av direkt och rättslig bevisning mot Schufa och Telekom

17. Schufa och utlämnandet av skyddade uppgifter

Schufa får behandla uppgifter endast i enlighet med GDPR och BDSG, på en rättslig grund eller ett berättigat intresse, och utan diskriminering av konsumenten. De väsentliga villkoren är informerat samtycke, transparens och möjlighet att göra invändningar. Om man inte ser vad man skriver under — såsom vid en ansökan om internetåtkomst — kan det inte vara tal om transparens, som ändå är väsentlig (artikel 5.1 a GDPR). En automatiserad behandling såsom ett automatiserat individuellt beslutsfattande måste omfatta mänsklig medverkan; den enskilde har rätt att informeras och att göra invändningar. I avsaknad av information eller samtycke föreligger ett åsidosättande av lagen.

18. Nekandet av internetåtkomst

Telekom och O2 Telefónica nekade mig internetåtkomst på grundval av en påstådd kreditvärdighet som fastställts av Schufa, utan att informera mig eller påvisa ett berättigat intresse eller mitt samtycke. Min alternativa åtkomst kostar 108 EUR per månad, det vill säga en merkostnad på 4 380 EUR under fem år; bevis på betalningarna framgår av de bifogade kontoutdragen. Slutsats: ett sådant nekande är diskriminerande och ekonomiskt oproportionerligt, och det åsidosätter mina grundläggande rättigheter och proportionalitetsprincipen.

19.–20. Åsidosättande av GDPR och dess artikel 22

Ett automatiserat individuellt beslutsfattande får inte tillämpas utan informerat samtycke. Telekom behandlar mina uppgifter utan att informera mig om logiken bakom och följderna av det automatiserade beslutsfattandet. Min rätt till information och till skydd av mina uppgifter har därigenom åsidosatts; GDPR förbjuder ett sådant handlande.

21. Diskriminering på grund av insolvens

Insolvens är inte ett giltigt skäl för att neka internetåtkomst. § 78 TKG och artikel 14 Europakonventionen garanterar en icke-diskriminerande åtkomst. Ett nekande grundat på insolvens åsidosätter således de grundläggande rättigheterna och telekommunikationsrätten.

22. Oproportionerliga finansiella risker

Leverantören riskerar en utebliven betalning på högst 40 EUR, medan jag bär oproportionerliga kostnader för en alternativ åtkomst. Denna obalans visar att argumentet om „berättigat intresse” är oproportionerligt och ogrundat. Det finns ingen rättslig grund för att avslå min begäran om internetåtkomst.

23. Åsidosättande av mina grundläggande rättigheter

Nekandet av internet åsidosätter min rätt till respekt för privatlivet, till information och till yttrandefrihet (artiklarna 8, 10 och 14 Europakonventionen), rättigheter som väger tyngre än operatörernas kommersiella intressen. Telekom och Schufa har åsidosatt och fortsätter att åsidosätta mina grundläggande rättigheter som garanteras av unionsrätten.

24. Bevisning

- Dokumentation från Schufa och GDPR: styrker avsaknaden av information och den olagliga behandlingen;
- Fakturor för den alternativa åtkomsten: styrker den ekonomiska börda som följer av nekandet av tjänsten;
- Brottanmälningar och käromål: bekräftar mina åtgärder till skydd för mina rättigheter;
- Kostnadsberäkning: styrker att bördan är oproportionerlig i förhållande till leverantörens minimala risk.

Denna kronologi och argumentation visar att mina rättigheter har åsidosatts och fortlöpande åsidosatts systematiskt.

25.–27. Automatiserat beslutsfattande, informerat samtycke (artiklarna 13 och 14) och automatiserat beslut (artikel 22)

Schufa är, liksom Telekom, skyldigt att inhämta ett informerat samtycke när det inte finns någon annan rättslig grund. Samtycket måste vara frivilligt, transparent, informerat, otvetydigt och föregående. Före varje utlämnande av mina uppgifter till tredje part måste Schufa tydligt informera mig om ändamålet, mottagarna (Telekom, O2 Telefónica osv.) och följderna av behandlingen. Om mina uppgifter används för ett automatiserat beslut med rättsliga följder (beviljande eller nekande av en tjänst), måste Schufa och Telekom informera mig om logiken bakom behandlingen och inhämta mitt samtycke.

28. Dataskyddet som en grundläggande rättighet

Försäljning av uppgifter i kommersiellt syfte (såsom „kreditvärdighetsbedömning” för Telekom) strider mot principerna om uppgiftsminimering och ändamålsbegränsning. Om Schufa lämnar ut mina uppgifter till Telekom utan tillräcklig grund rör det sig om en olaglig överföring. Med bevis på en försäljning av uppgifter utan samtycke kan jag göra en brottanmälan eller kräva ersättning (artikel 82 GDPR) och begära radering av mina uppgifter (rätten att bli bortglömd). Schufa och Telekom får inte dra vinning av mina skyddade uppgifter utan att fullgöra sina rättsliga skyldigheter.

29.–31. Automatiserat beslutsfattande i Tyskland och kartellbeteende (artiklarna 101 och 102 EUF-fördraget)

Om samtliga tyska operatörer använder samma system för automatiserat beslutsfattande grundat på Schufas uppgifter och nekar tjänster på samma grund, styrker detta ett kartellbeteende. Indikationerna är: ett samordnat beteende (systematiskt nekande av personer med låg kreditvärdighet); en gemensam datakälla (Schufa) som leder till identiska beslut; det automatiserade beslutsfattandet som ett verktyg för diskriminering utan transparens eller möjlighet att göra invändningar; avsaknaden av alternativ på marknaden; missbruk av dominerande ställning

(artikel 102 EUF-fördraget). Artikel 101 EUF-fördraget förbjuder varje avtal eller förfarande som begränsar konkurrensen.

Möjlig bevisning för kartellen: identiska beslut (avslag på samma grund av låg kreditvärdighet); det gemensamma nyttjandet av ett gemensamt bedömningssystem utan alternativ för kunden; avsaknaden av en leverantör som erbjuder åtkomst till ett rimligt pris utan diskriminering. Sådana förfaranden undanröjer konkurrensvillkoren, höjer inträdeshindren, diskriminerar konsumenterna med låg kreditvärdighet och saknar transparens vad gäller logiken bakom det automatiserade beslutsfattandet.

32. Åsidosättande av principerna om samhällsomfattande tjänster

Operatörerna är skyldiga att tillhandahålla sina tjänster i enlighet med samhällsomfattande tjänster: tjänster såsom internet måste vara tillgängliga för alla medborgare till rimliga priser och utan diskriminering. Att använda ett automatiserat beslutsfattande för att neka kunder i stor skala åsidosätter uppenbart denna skyldighet. Jag begär att regiondomstolen i Landshut ålägger Schufa och Telekom att dokumentera logiken bakom det automatiserade beslutsfattandet, de använda uppgifterna och det samtycke som påstås ha inhämtats utan min information. Sådana förfaranden skadar konsumenterna, hämmar innovationen och skapar en monopolistisk miljö.

33. Tillhandahållande av information (artiklarna 12 och 15 GDPR)

Schufa är skyldigt att tillhandahålla mig information om mina uppgifter (förordning EU 2016/679). Enligt artikel 15 har den registrerade rätt att få bekräftelse på huruvida uppgifter som rör honom eller henne behandlas och, om så är fallet, tillgång till följande information: ändamålen med behandlingen; kategorierna av uppgifter; mottagarna (särskilt i tredjeländer); lagringstiden eller kriterierna för att fastställa den; förekomsten av rätten till rättelse, radering, begränsning eller invändning; rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet; uppgifternas ursprung om de inte har samlats in från den registrerade; samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, med meningsfull information om logiken bakom och om de förutsedda följderna av behandlingen.

Åsidosättanden: transparensprincipen (artikel 12) — skyldigheten att informera tydligt, inbegripet om användningen för ett automatiserat beslutsfattande, och att ange mottagarna (t.ex. Deutsche Telekom AG); rätten till tillgång (artikel 15) — avsaknaden av förhandsinformation om överföringen till Telekom och om röjandet av logiken bakom det automatiserade beslutsfattandet utgör ett åsidosättande; artikel 6 — användningen av mina uppgifter utan samtycke eller tydlig grund är en olaglig behandling. Varje ytterligare behandling eller överföring till Telekom är därmed ogiltig. Jag begär att domstolen ålägger Schufa att omedelbart upphöra med behandlingen, att lämna ut all information om behandlingen och mottagarna samt att tillhandahålla förklaringar. I avsaknad av transparens är varje senare rättfärdigande från Schufa, Telekom eller O2 Telefónica utan verkan; jag kommer att anmäla dem till BfDI (den federala dataskyddsombudsmannen).

7. Det påstådda „berättigade intresset” är endast en illusion

Så snart Schufa, Telekom eller O2 Telefónica åsidosätter GDPR blir deras argument om „berättigade intressen” en tom förevändning utan rättsligt värde. Ett berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR) är giltigt endast om behandlingen är transparent, om den enskilde är informerad om skälen (artikel 12 GDPR) och om det inte står i strid med hans eller hennes grundläggande rättigheter (artiklarna 6 och 22 GDPR). Artikel 6.1 f föreskriver att behandlingen är laglig endast om den är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen, utom när den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre. De grundläggande rättigheterna har således företräde framför det berättigade intresset när behandlingen inkräktar på dem.

Rättspraxis: Europeiska unionens domstol har framhållit att transparens och proportionalitet är väsentliga — den personuppgiftsansvarige måste visa att dess intressen är nödvändiga och att behandlingen är proportionerlig (dom C-311/18, „Schrems II”) — och att de grundläggande rättigheterna i stadgan (artiklarna 7 och 8: privatliv och skydd av personuppgifter) har företräde framför företagets ekonomiska intressen.

Analogi med domen C-311/18 („Schrems II”)

- Skydd av de grundläggande rättigheterna och uppgifterna: liksom i målet Schrems II behandlades och delades mina uppgifter av Schufa och Telekom utan mitt samtycke, i strid med GDPR;
- Bristande proportionalitet och transparens: varje behandling måste vara proportionerlig och transparent; genom att inte informera mig om behandlingen eller om det automatiserade beslutsfattandet åsidosatte Schufa och Telekom samma principer som i C-311/18;
- Avsaknad av rättslig grund: i Schrems II fann domstolen att den amerikanska ramen (Privacy Shield) var otillräcklig; på samma sätt är Schufas eller Telekoms verksamhet olaglig om de inte påvisar en tillräcklig grund;
- Berättigat intresse kontra grundläggande rättigheter: ett „berättigat intresse” kan inte rättfärdiga ett ingrepp i mina grundläggande rättigheter (privatliv, skydd av personuppgifter, icke-diskriminering);
- Oproportionerliga följder: nekandet av internetåtkomst till ett rimligt pris på grund av ett oproportionerligt nyttjande av mina uppgifter är ett problem som är analogt med det som fördömdes i Schrems II.

Denna dom stärker mitt argument: åsidosättandet av principerna i GDPR gör Schufas och Telekoms verksamhet olaglig, och mina grundläggande rättigheter har företräde framför deras påstådda „berättigade intressen”. Deras försök till rättfärdigande är ogiltiga: de kan inte kringgå skyldigheten att inhämta mitt informerade samtycke, att behandla mina uppgifter på ett transparent sätt och att respektera min rätt att göra invändningar och min rätt till tillgång.

8. Skyddade uppgifter, tillämpliga principer och slutliga yrkanden

Skyddade personuppgifter är skyddade just för att de inte ska kunna manipuleras eller bli föremål för godtycklig handel. Mina uppgifter har avletts till kommersiell vinning för Schufa och Telekom, för att neka mig en åtkomst till överkomligt pris och påtvinga mig en kostsam åtkomst på 108 EUR per månad. De tillämpliga principerna är:

- Samtycket som grundläggande princip: i avsaknad av ett informerat samtycke (eller annan rättslig grund) är behandlingen olaglig;
- Förbudet mot diskriminering och manipulation: uppgifter får inte tjäna diskriminerande eller otillbörliga förfaranden; ett automatiserat beslut utan information och utan möjlighet att göra invändningar åsidosätter GDPR;
- Transparensen: den personuppgiftsansvarige måste tydligt informera om ändamålet med och formerna för behandlingen;
- Förbudet mot handel med uppgifter: överföring till tredje part i vinstsyfte utan samtycke åsidosätter direkt GDPR och rätten till privatliv.

Domstolen måste förstå att det i avsaknad av ett informerat samtycke föreligger ett direkt åsidosättande av lagen och av mina rättigheter. Ett automatiserat beslut, såsom nekandet av internetåtkomst grundat på Schufas uppgifter, är olagligt om Schufa inte har tillhandahållit information om behandlingen, om Telekom har använt dessa uppgifter utan mitt samtycke, eller om de påstådda „berättigade intressena” åsidosätter GDPR och orsakar diskriminering eller skada.

Följaktligen begär jag: att sådana förfaranden omedelbart upphör; ersättning för den lidna skadan och att ett avgörande utan dröjsmål meddelas som bifaller mitt yrkande om skadestånd på 1 000 000 EUR; en garanti för en internetåtkomst till överkomligt pris i enlighet med mina rättigheter; samt att straffrättsligt ansvar utkrävs av de ansvariga enheterna för missbruk av personuppgifter och diskriminering.

Direkt bevisning

- Åsidosättande av lagen (GDPR): behandlingen måste iaktta principerna om transparens, information och laglighet;
- Diskriminering: den nackdel som åläggs konsumenten på grund av kreditvärdighet åsidosätter principerna om icke-diskriminering;

- Avsikt att skada: åtgärder utformade för att tvinga kunderna att godta ofördelaktiga lösningar.

Jag har rätt att begära att domstolen ålägger Schufa att förete bevis på förekomsten eller avsaknaden av mitt samtycke till behandlingen och utlämnandet av mina uppgifter till en tredje part som Telekom eller O2 Telefónica. I avsaknad därav är företagets behandling och delning av mina uppgifter olaglig, i strid med artiklarna 6 och 7 GDPR. Dessa omständigheter är avgörande för mitt skadeståndsyrkande, eftersom de bekräftar att mina uppgifter användes utan min kännedom och utan mitt samtycke.

Klagomål mot advokatbyrån LATHAM & WATKINS: jag inger klagomål till domstolen och till advokatsamfundet mot den byrå som företräder Schufa, eftersom den — trots att tvisten i realiteten ännu inte har inletts — har föregripit min förlust genom att hävda att det inte fanns „några utsikter till framgång i förevarande förfarande”, och därigenom olagligt påverkat domstolen till nackdel för min talan. Jag överväger att göra en brottsanmälan i detta avseende.

Slutlig slutsats: mot bakgrund av samtliga anförda skäl, bevis och fakta står rätten och rättvisan på min sida. Om de yrkade beloppen inte betalas senast den 31.12.2024 kommer beloppet att höjas, från och med den 1 januari 2025, till 30 000 000 EUR. Denna höjning återspeglar svarandenas vägran att upphöra med detta omfattande kartellbedrägeri, liksom deras ihärdiga strävan att maximera sina vinster på bekostnad av medborgarna i Tyskland och Europa. Jag preciserar slutligen att viss information avsiktligt förekommer flera gånger i denna handling, varje gång i ett annat sammanhang, i illustrativt syfte och för bättre förståelse.

Med vänlig hälsning,

I Kumhausen, den 10 december 2024


Peter Ferenc
medborgare i Europeiska unionen